



Diário Oficial

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA | ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Poder
Executivo

PREFEITA | Carla Machado

VICE-PREFEITA | Karla Chagas Maia

Rua Barão de Barcelos, 88 • Centro • São João da Barra • CEP 28200-000 • Tel. 22 3199-9631
Quinta-feira, 23 de Dezembro de 2021 • Edição 243

WWW.SJB.RJ.GOV.BR

Gabinete

Carla Maria Machado dos Santos

Decreto nº 211/21, de 22 de dezembro de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, autorizado na Lei Municipal nº. 749/20 (Lei Orçamentária Anual) e conforme disciplinado no art. 41, inciso I da Lei Federal nº. 4.320/64.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, DECRETA:

Art.1º. Fica Aberto Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 292.000,00 (Duzentos e noventa e dois mil reais), destinados ao reforço das dotações orçamentárias abaixo descritas:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Valor	Ficha
0501.0412218062.006	3.1.90.96.00000	01	R\$ 100.000,00	58
TOTAL			R\$ 100.000,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS				
Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Valor	Ficha
1402.0824418222.066	4.4.90.52.00000	09	R\$ 59.000,00	61
1402.0824418222.066	3.3.90.30.00000	09	R\$ 133.000,00	49
TOTAL			R\$ 192.000,00	

Art.2º. A Fonte de Recursos no valor de R\$ 292.000,00 (Duzentos e noventa e dois mil reais), para as suplementações determinadas no art. 1º, deste Decreto decorrerá da anulação parcial das dotações orçamentárias abaixo descritas:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Valor	Ficha
0701.1236118262.052	3.1.90.11.00000	01	R\$ 100.000,00	133
TOTAL			R\$ 100.000,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA				
Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Valor	Ficha
1201.1133418142.017	4.4.90.52.00000	09	R\$ 21.000,00	309
1201.1133418142.018	3.3.90.36.00000	09	R\$ 51.000,00	314
1201.1133418142.018	3.3.90.48.00000	09	R\$ 30.000,00	316
1201.1133418142.018	4.4.90.51.00000	09	R\$ 30.000,00	318
1201.1133418142.018	4.4.90.52.00000	09	R\$ 60.000,00	320
TOTAL			R\$ 192.000,00	

Art.3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

São João da Barra-RJ, 22 de dezembro de 2021

Carla Maria Machado dos Santos

Prefeita Municipal

Decreto nº 212/21, de 22 de dezembro de 2021

DISPÕE SOBRE A COMISSÃO DE GRADAÇÃO E ANÁLISE DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS - CGAIA, REGULAMENTA A JUNTA ADMINISTRATIVA DE IMPUGNAÇÕES DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS - JAIA, A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS AMBIENTAIS - JARA E APROVA OS INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS DA POLÍTICA AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA DE SÃO JOÃO DA BARRA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município em seu artigo 55 e, considerando os incisos VI e VII do art. 23 e incisos I e II do art. 30 da Constituição Federal; **CONSIDERANDO** o artigo 2, inciso III e artigo 6, inciso VI da Lei nº 6938/1981, o artigo 9 da Lei Complementar 140/2011, o inciso I do art. 1º do Decreto Federal nº. 99.274/90, o art. 78 da Lei 5.172/66, o art. 261, §1º, incisos I, IX e XII da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e, por fim, a Lei Municipal nº 871/2021, de 13 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Código Ambiental do Município de São João da Barra.

DECRETA

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.1- A Comissão de Gradação e Análise de Infrações Ambientais (CGAIA) e os instrumentos administrativos da Política Ambiental Municipal, objetivam subsidiar a atuação dos agentes de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos de São João da Barra.

Parágrafo único- O agente de fiscalização é o servidor público efetivo com atribuições para exercer o poder de polícia ambiental no âmbito do Município de São João da Barra.

Art.2- Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão dolosa ou culposa que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

Parágrafo único- As infrações administrativas ambientais serão apuradas em processo administrativo próprio, assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, observadas as disposições deste Decreto.

CAPÍTULO II

DA COMISSÃO DE GRADAÇÃO E ANÁLISE DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS

Art.3- A Comissão de Gradação e Análise de Infrações Ambientais (CGAIA) é órgão deliberativo com a função de auxiliar na Política Municipal de Meio Ambiente.

Art.4- Compete à CGAIA:

I- Analisar o Auto de Constatação de Infração Ambiental, graduar a infração e estabelecer a sanção



Assinatura Digital: as publicações são assinadas eletronicamente

Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil. Para validação de sua autenticidade utilize a aplicação gratuita Adobe Acrobat Reader®.

cabível;

II- Encaminhar o Auto de Constatação, após gradação da infração, para que seja lavrado o Auto de Infração Ambiental pelo servidor público competente;

III- Analisar a possibilidade de conversão da pena, em prestações de serviços de melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, a pedido do infrator;

IV- Propor, fundamentadamente, a aplicação das penalidades insculpidas nos incisos VIII e IX do artigo 145 da Lei Municipal nº 871/2021, de 13 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Código Ambiental do Município de São João da Barra.

Art.5- A Comissão é órgão colegiado, composta por, no mínimo, três servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, dentre aqueles ocupantes do cargo efetivo de analista fiscal de meio ambiente.

§1º- Os membros serão definidos pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos.

§2º- A gradação das infrações ambientais deverá ser definida, conjuntamente, pela maioria dos membros.

§3º- O agente público autuador poderá participar da CGAIA, eis que a citada comissão não possui caráter de instancia recursal.

Art.6- As deliberações serão tomadas com a presença de, no mínimo, 03 (três) membros da CGAIA, cabendo a cada um, um único voto.

Art.7- Para consecução de suas atribuições, a Comissão poderá requerer ao agente fiscalizador que preste os esclarecimentos necessários.

Art.8- A CGAIA disporá de um Secretário, designado pelo Secretário de Meio Ambiente e Serviços Públicos, a quem cabe especialmente:

I- secretariar as reuniões da CGAIA;

II- abrir e preparar os processos, para distribuição aos membros relatores;

III- manter atualizado o arquivo, inclusive as decisões, para coerência dos julgamentos, estatísticas e relatórios;

IV- lavrar as atas das reuniões e subscrever os atos e termos do processo;

V- requisitar e controlar o material permanente e de consumo da CGAIA providenciando, de forma devida, o que for necessário;

VI- verificar o ordenamento dos processos com os documentos oferecidos pelas partes ou aqueles requisitados pela CGAIA, numerando e rubricando as folhas incorporadas ao mesmo;

VII- prestar os demais serviços de apoio administrativo aos membros da CGAIA.

CAPÍTULO III

JUNTA ADMINISTRATIVA DE IMPUGNAÇÕES DE

INFRAÇÕES AMBIENTAIS - JAIA

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art.9- A Junta Administrativa de Impugnação de Infrações Ambientais - JAIA, será responsável pela instrução e julgamento das defesas administrativas de primeira instância remetidas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos.

§ 1º- Os processos serão julgados pelos membros da JAIA, após parecer da equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos;

§ 2º- A JAIA formalizará o devido processo de impugnação administrativa.

Art.10- São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos.

Art.11- Quando necessária à instrução do processo, a audiência de outros órgãos ou entidades administrativas poderá ser realizada em reunião conjunta, com a participação de titulares ou representantes dos órgãos competentes e de entidades da sociedade civil e da comunidade afetada, lavrando-se a respectiva ata, a ser juntada aos autos.

Parágrafo único- Designados dia, local e horário para a reunião aludida no caput, dela será intimada a defesa para, querendo, comparecer.

Art.12- Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.

Art.13- O interessado poderá na fase de instrução e antes da conclusão para tomada da decisão final, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias.

§ 1º- Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão.

§ 2º- Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

§ 3º- As perícias requeridas serão custeadas pelo requerente.

Art.14- Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de dez dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização.

Art.15- Quando, por disposição de ato normativo, devam ser previamente obtidos laudos técnicos de órgãos administrativos e estes não cumprirem o encargo no prazo assinalado, o órgão responsável pela instrução deverá solicitar laudo técnico de outro órgão

dotado de qualificação e capacidade técnica equivalente.

Art.16- Em caso de risco iminente, a administração pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, sem a prévia manifestação do interessado.

SEÇÃO II

DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DA JAIA

Art.17- Compete à JAIA:

I- Analisar a admissibilidade das impugnações administrativas de primeira instância apresentados dentro do prazo cabível, de acordo com o procedimento administrativo;

II- Analisar e julgar as impugnações administrativas interpostas pelos infratores;

III- solicitar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, quando necessário, informações complementares relativas às impugnações administrativas, objetivando uma análise mais completa da situação recorrida;

IV- Encaminhar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em defesa, e que se repitam sistematicamente.

SEÇÃO III

DA COMPOSIÇÃO DA JAIA

Art.18- A Junta Administrativa de Impugnações de Infrações Ambientais – JAIA será composta por, no mínimo, três servidores públicos municipais designados pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos.

§ 1º- Fica impedido de atuar no julgamento aquele que atuou como fiscal no caso.

§ 2º- Os membros que irão compor a JAIA deverão possuir nível superior e conhecimento na área ambiental.

§ 3º- O mandato dos membros da JAIA terá duração de 02 (dois) anos, permitida a recondução.

§ 4º- O presidente da JAIA será designado pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos dentre qualquer dos membros da junta.

§ 5º- A JAIA poderá solicitar parecer e/ou a presença em reunião desta junta de um especialista em um tema específico, quando a junta julgar necessário.

Art.19- Ocorrendo fato gerador de incompatibilidade ou impedimento, o Chefe do Poder Executivo do Município de São João da Barra adotará providências cabíveis para tornar sem efeito ou cessar a designação de membros e suplentes da JAIA.

SEÇÃO IV

DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DA JAIA

Art.20- São atribuições ao presidente da JAIA:

I- convocar, presidir, suspender e encerrar reuniões;

II- solicitar às autoridades competentes a remessa de documentos e informações sempre que necessário aos exames e deliberação da JAIA;

III- convocar os suplentes para eventuais substituições dos titulares;

IV- resolver questões de ordem, apurar votos e consignar, por escrito, no processo, o resultado do julgamento;

V- comunicar à autoridade ambiental os julgamentos proferidos das impugnações;

VI- assinar atas de reuniões;

VII- fazer constar nas atas a justificativa das ausências às reuniões;

VIII- elaborar, aprovar e emendar o seu Regimento Interno.

Art.21- São atribuições aos membros:

I- comparecer às sessões de julgamento e às reuniões convocadas pelo Presidente da JAIA ou, quando for o caso, pelo responsável pela coordenação da JAIA;

II- justificar as eventuais ausências;

III- relatar, por escrito, matéria que lhe for distribuída, fundamentando o voto;

IV- discutir a matéria apresentada pelos demais relatores, justificando o voto quando for vencido;

V- solicitar à presidência a convocação de reuniões extraordinárias da JAIA para apreciação de assunto relevante, bem como apresentar sugestões objetivando a boa ordem dos julgamentos e o correto procedimento dos recursos;

VI- comunicar ao Presidente da JAIA, com antecedência mínima de 15 dias, o início de suas férias ou ausência prolongada, a fim de possibilitar a convocação de seu suplente, sem prejuízo do normal funcionamento da JAIA;

VII- solicitar informações ou diligências sobre matéria pendente de julgamento, quando for o caso.

SEÇÃO V

DAS REUNIÕES

Art.22- As reuniões da JAIA serão realizadas ordinariamente para apreciação da pauta a ser discutida de acordo com o seu regimento interno.

Parágrafo único- As reuniões extraordinárias serão convocadas com antecedência mínima de 02 (dois) dias pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, ou pelo seu Presidente, ou ainda por requerimento da metade mais um dos seus membros titulares.

Art.23- As deliberações serão tomadas com a presença de todos membros da JAIA, cabendo a cada um, um único voto.

Parágrafo único – Mesmo sem número para deliberação será registrada a presença dos que

comparecerem.

Art.24- Os resultados do julgamento das impugnações serão obtidos por maioria dos votos.

Art.25- As reuniões obedecerão à seguinte ordem:

I- abertura;

II- leitura, discussão e aprovação da ata da reunião anterior;

III- apreciação das impugnações preparadas;

IV- apresentação de sugestões ou proposições sobre assuntos relacionados com a JAIA;

V- deliberar quanto às impugnações apresentadas fazendo constar todas as decisões em ata;

VI- encerramento.

Art.26- As impugnações administrativas apresentadas ao JAIA deverão ser distribuídas aos seus membros, para análise e elaboração de relatório.

Art.27- As impugnações serão julgadas em ordem cronológica de ingresso na JAIA.

SEÇÃO VI

DA REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS

Art.28- Aos membros de Junta Administrativa de Impugnações de Infrações Ambientais - JAIA será devido o pagamento CORRESPONDENTE A 4 UFISAN, quando da efetiva participação e atuação em sessões voltadas, exclusivamente, para deliberação e/ou julgamento de impugnações.

§ 1º- O pagamento será devido desde que haja, pelo menos, uma sessão ordinária mensal da JAIA para tratar, exclusivamente, de deliberação/julgamento das impugnações interpostas, até o limite de 3 (três) reuniões mensais, não sendo remuneradas as demais reuniões que por ventura venham a acontecer.

§ 2º- Das sessões da JAIA deverá resultar lista de presença e ata devidamente assinada por todos os membros, contendo relação dos julgados, que deverão ser encaminhados a Secretaria Municipal de Administração para controle, verificação e inserção do valor devido a título de UFISAN em folha de pagamento para os servidores públicos designados para compor a Junta.

§ 3º- Os pagamentos mensais serão realizados aos membros efetivos e/ou aos membros suplentes que tenham efetivamente participado de reuniões da JAIA.

Art.29- O funcionamento, reuniões, atribuições e demais atividades da JAIA serão tratadas por meio de regulamentação específica.

SEÇÃO VII

DO SUPORTE ADMINISTRATIVO

Art.30- A JAIA disporá de um Secretário a quem cabe especialmente:

I- secretariar as reuniões da JAIA;

II- preparar os processos, para distribuição aos

membros relatores;

III- manter atualizado o arquivo, inclusive as decisões, para coerência dos julgamentos, estatísticas e relatórios;

IV- lavrar as atas das reuniões e subscrever os atos e termos do processo;

V- requisitar e controlar o material permanente e de consumo da JAIA providenciando, de forma devida, o que for necessário;

VI- verificar o ordenamento dos processos com os documentos oferecidos pelas partes ou aqueles requisitados pela JAIA, numerando e rubricando as folhas incorporadas ao mesmo;

VII- prestar os demais serviços de apoio administrativo aos membros da JAIA.

VIII- enviar, por meio de instrumento de comunicação interna, as decisões do JAIA para dar ciência do CGAIA.

SEÇÃO VIII

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Art.31- A defesa deverá conter:

I- a autoridade julgadora a quem é dirigida;

II- a qualificação do impugnante;

III- as razões de fato e de direito que fundamentam a impugnação;

IV- as provas que lhe dão suporte;

V- os atos constitutivos do autuado.

Art.32- Contra o auto de infração poderá ser interposta impugnação, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data da ciência da autuação.

Art.33- A impugnação será julgada pela JAIA, estando a decisão vinculada a relatório constante dos autos do processo administrativo.

§ 1º- Para formação de seu convencimento, a JAIA determinará as diligências cabíveis, podendo dispensar as meramente protelatórias ou irrelevantes, sendo-lhe facultado requisitar do infrator, de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, órgãos ou entidades públicas as necessárias informações, esclarecimentos ou documentos, a serem apresentados no prazo estabelecido.

§ 2º- A decisão administrativa conterá relatório dos fatos, o respectivo enquadramento legal e, se condenatório, será graduada quanto à natureza da infração, a vantagem auferida e o porte econômico do infrator.

Art.34- Julgado o processo de impugnação e aplicada à sanção administrativa, será o infrator notificado para efetuar seu pagamento, no prazo de 30 (trinta) dias, ou apresentar recurso.

Art.35- Da decisão que trata o artigo 33 caberá recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da intimação da decisão, a ser requerido na Secretaria de

Meio Ambiente e Serviços Públicos e remetido à Junta Administrativa Recursos Ambientais para deliberação.

§ 1º- A decisão de recurso deliberado pelo JARA será proferida pela SEMMASP com carácter definitivo terminativo, com trânsito administrativo final e será devidamente publicada em Diário Oficial Municipal.

§ 2º- O recurso só terá efeito suspensivo no que versar sobre a aplicação de multas.

§ 3º- Considera-se formalizada a intimação da decisão a partir do efetivo recebimento do Aviso de Recebimento - AR ou publicação no Diário Oficial Municipal.

Art.36- A pena de multa será graduada de acordo com a Lei Municipal nº 871/2021, de 13 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Código Ambiental do Município de São João da Barra, levando em consideração as circunstâncias atenuantes e agravantes.

Parágrafo único- A recusa à prestação de informações ou o desrespeito às determinações e convenções da JAIA, nos termos deste Decreto, caracterizam desobediência, na forma do artigo 330 do Código Penal.

Art.37- A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos deverá dar à JAIA todas as informações necessárias ao julgamento dos recursos, permitindo aos seus membros, se for o caso, consultar registros e arquivos relacionados com o seu objeto.

Art.38- A qualquer tempo, de ofício ou por representação de interessado, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos examinará o funcionamento da JAIA e se o órgão está observando a legislação ambiental vigente, bem como as obrigações deste Decreto.

Art.39- A JAIA terá apoio administrativo junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos.

Art.40- Os casos omissos neste Decreto serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos.

Art.41- Ficam todas as secretarias municipais subordinadas e vinculadas ao presente Decreto que regulamenta os instrumentos administrativos elencados nesta lei.

Art.42- Os instrumentos de fiscalização ambiental são atos administrativos delegados aos agentes de fiscalização, designados em portaria específica para exercer o poder de polícia ambiental no âmbito do Município de São João da Barra, e terão validade em todo território municipal, dentro dos limites estabelecidos em lei.

SEÇÃO IX

DO REGIMENTO INTERNO

Art.43- O funcionamento da JAIA será regido por seu regimento interno.

Parágrafo único- O regimento interno da JAIA será aprovado pelo seu colegiado por maioria simples e em caso de empate, por voto de minerva de seu Presidente.

CAPÍTULO IV

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS AMBIENTAIS

- JARA

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art.44- A Junta Administrativa de Recursos Ambientais (JARA) será responsável por analisar e julgar os recursos ambientais remetidos à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos.

Art.45- Das decisões tomadas pela Junta Administrativa de Impugnações de Infrações Ambientais – JAIA, em primeira instância, poderá o infrator interpor recurso administrativo à Junta Administrativa de Recursos Ambientais JARA no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação da publicação da decisão de primeira instância ou quando o infrator tomar ciência pessoalmente da decisão.

Art.46- O pedido de recurso administrativo terá efeito suspensivo relativamente ao pagamento das multas e, quanto às demais penalidades, apenas devolutivo.

Art.47- A Junta Administrativa de Recursos Ambientais – JARA, que exerce o juízo de admissibilidade do recurso administrativo, se houver pedido do recorrente, poderá, fundamentadamente, conferir efeito suspensivo ao recurso, nas hipóteses em que a execução imediata da sanção possa acarretar dano irreparável.

Art.48- Da decisão da Junta Administrativa de Recursos Ambientais - JARA, o respectivo processo ou sua cópia seguirá, conforme julgado:

I- à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos – SEMMASP quando se tratar de cumprimento de embargo, interdição, multa ou perda de benefícios concedidos pelo poder público;

II- no caso de multa, a Dívida Ativa do Município, para inscrição e devida cobrança judicial; ou,

III- à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos – SEMMASP, nos demais casos, inclusive para fins de eventual arquivamento.

Art.49- Caso a decisão administrativa mantenha a multa, integral ou parcialmente, o infrator terá o prazo de 30 (trinta) dias para efetuar o pagamento, contados da data da publicação da decisão no Diário Oficial do Município.

Parágrafo único- Caso o pagamento não seja efetuado

no prazo acima previsto, os autos serão imediatamente remetidos para a Secretaria de Fazenda para serem inscritos na Dívida Ativa do Município e posteriormente encaminhados para a Procuradoria Geral do Município – PGM efetuar a cobrança do débito.

Art.50- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo exclui-se o dia do começo, incluindo-se o do vencimento.

SEÇÃO II

DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES

Art.51- Compete à JARA:

I- Analisar a admissibilidade dos recursos administrativos em última instância apresentados dentro do prazo cabível, de acordo com o procedimento administrativo;

II- Analisar e julgar os recursos administrativos interpostos pelos infratores;

III- solicitar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos e/ou à Junta Administrativa de Impugnações Ambientais, quando necessário, informações complementares relativas aos recursos, objetivando uma análise mais completa da situação recorrida;

IV- Encaminhar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em defesa, e que se repitam sistematicamente.

SEÇÃO III

DA COMPOSIÇÃO DA JARA

Art.52- A JARA será composta por três membros titulares e respectivos suplentes, sendo:

I- 2 (dois) representantes indicados por Chefe do Poder Executivo Municipal;

II- 1 (um) representante indicado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CMMADS.

§ 1º- A nomeação dos três titulares e dos respectivos suplentes será efetivada por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

§ 2º- Os membros que irão compor a JARA, e seus suplentes, deverão possuir no mínimo nível superior e conhecimento na área ambiental.

§ 3º- O mandato dos membros da JARA terá duração de 02 (dois) anos, permitida a recondução.

§ 4º- O presidente da JARA deverá ser designado e poderá ser qualquer dos membros desta junta, sendo nomeado pelo Chefe do Poder Executivo do Município de São João da Barra.

§ 5º- A JARA poderá solicitar parecer e/ou a presença em reunião desta junta de um especialista em um tema específico, quando a junta julgar necessário.

§ 6º- Fica impedido de atuar no julgamento aquele que

atuou como fiscal atuante na fase aplicação de instrumentos de controle ambiental.

Art.53- Ocorrendo fato gerador de incompatibilidade ou impedimento, o Chefe do Poder Executivo do Município de São João da Barra adotará providências cabíveis para tornar sem efeito ou cessar a designação de membros e suplentes da JARA.

Art.54- O funcionamento, competências, reuniões e demais atividades da JARA serão tratadas por meio de regulamentação específica.

SEÇÃO IV

DA REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS

Art.55- Aos membros de Junta Administrativa de Recursos Ambientais – JARA será devido o pagamento de 4 UFISAN pelo Poder Executivo, quando da efetiva participação e atuação em sessões voltadas, exclusivamente, para deliberação e/ou julgamento de recursos.

§ 1º- O pagamento será devido desde que haja, pelo menos, uma sessão ordinária mensal da JARA para tratar, exclusivamente de deliberação/julgamento dos recursos interpostos, até o limite de 3 (três) reuniões mensais, não sendo remuneradas as demais reuniões que por ventura venham a acontecer.

§ 2º- Das sessões da JARA deverá resultar lista de presença e ata devidamente assinada por todos os membros, contendo relação dos julgados, que deverão ser encaminhados a Secretaria Municipal de Administração para controle, verificação e inserção do valor devido a título de UFISAN em folha de pagamento para os servidores públicos designados para compor a Junta.

§ 3º- O pagamento dos UFISAN relativos às sessões serão realizados uma única vez por mês, aos membros efetivos e aos membros suplentes convocados formalmente para substituir o efetivo, que comparecerem presencialmente ou por meio virtual, conforme o caso, às reuniões da JARA.

SEÇÃO V

DAS REUNIÕES

Art.56- As reuniões da JARA serão realizadas ordinariamente para apreciação da pauta a ser discutida de acordo com o seu regimento interno.

Parágrafo único- As reuniões extraordinárias serão convocadas com antecedência mínima de 02 (dois) dias pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, ou pelo seu Presidente, ou ainda por requerimento da metade mais um dos seus membros titulares.

Art.57- As deliberações serão tomadas com a presença de todos membros da JARA, cabendo a cada um, um único voto.

Parágrafo único- Mesmo sem número para

deliberação será registrada a presença dos que comparecerem.

Art.58- Os resultados do julgamento dos recursos serão obtidos por maioria dos votos.

Art.59- As reuniões obedecerão à seguinte ordem:

I- abertura;

II- leitura, discussão e aprovação da ata da reunião anterior;

III- apreciação dos recursos preparados;

IV- apresentação de sugestões ou proposições sobre assuntos relacionados com a JARA;

V- deliberar quanto aos recursos apresentados fazendo constar todas as decisões em ata;

VI- encerramento.

Art.60- Os recursos administrativos apresentados à JARA deverão ser distribuídos aos seus membros, para análise e elaboração de relatório.

Art.61- Os recursos serão julgados em ordem cronológica de ingresso na JARA.

SEÇÃO VI

DO SUPORTE ADMINISTRATIVO

Art.62- A JARA disporá de um Secretário a quem cabe especialmente:

I- secretariar as reuniões da JARA;

II- preparar os processos, para distribuição aos membros relatores;

III- manter atualizado o arquivo, inclusive as decisões, para coerência dos julgamentos, estatísticas e relatórios;

IV- lavrar as atas das reuniões e subscrever os atos e termos do processo;

V- requisitar e controlar o material permanente e de consumo da JARA providenciando, de forma devida, o que for necessário;

VI- verificar o ordenamento dos processos com os documentos oferecidos pelas partes ou aqueles requisitados pela JARA, numerando e rubricando as folhas incorporadas ao mesmo;

VII- prestar os demais serviços de apoio administrativo aos membros da JARA.

VIII- enviar, por meio de instrumento de comunicação interna, as decisões do JARA para dar ciência ao CGAIA.

SEÇÃO VII

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Art.63- A defesa deverá conter:

I- a autoridade julgadora a quem é dirigida;

II- a qualificação do impugnante;

III- as razões de fato e de direito que fundamentam o recurso;

IV- as provas que lhe dão suporte;

V- os atos constitutivos do autuado.

Art.64- O recurso será julgado pela JARA, estando a

decisão vinculada a relatório constante dos autos do processo administrativo.

§ 1º- Para formação de seu convencimento, a JARA determinará as diligências cabíveis, podendo dispensar as meramente protelatórias ou irrelevantes, sendo-lhe facultado requisitar do infrator, de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, órgãos ou entidades públicas as necessárias informações, esclarecimentos ou documentos, a serem apresentados no prazo estabelecido.

§ 2º- A decisão administrativa conterá relatório dos fatos, o respectivo enquadramento legal e, se condenatório, será graduada quanto à natureza da infração, a vantagem auferida e o porte econômico do infrator.

Art.65- Julgado o processo de recurso e aplicada a sanção administrativa, será o infrator notificado para efetuar seu pagamento, no prazo de 30 (dez) dias.

Art.66- A decisão de recurso deliberado pela JARA será proferida pela SEMMASP com carácter definitivo terminativo, com trânsito administrativo final e será devidamente publicada em Diário Oficial Municipal.

§ 1º- O recurso só terá efeito suspensivo no que versar sobre a aplicação de multas.

§ 2º- Considera-se formalizada a intimação da decisão a partir do efetivo recebimento do Aviso de Recebimento - AR ou publicação no Diário Oficial Municipal.

Art.67- A pena de multa será graduada de acordo com a Lei Municipal nº 871/2021, de 13 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Código Ambiental do Município de São João da Barra, levando em consideração as circunstâncias atenuantes e agravantes.

Parágrafo único- A recusa à prestação de informações ou o desrespeito às determinações e convenções da JARA, nos termos deste Decreto, caracterizam desobediência, na forma do artigo 330 do Código Penal.

Art.68- A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos deverá dar à JARA todas as informações necessárias ao julgamento dos recursos, permitindo aos seus membros, se for o caso, consultar registros e arquivos relacionados com o seu objeto.

Art.69- A qualquer tempo, de ofício ou por representação de interessado, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos examinará o funcionamento da JARA e se o órgão está observando a legislação ambiental vigente, bem como as obrigações deste Decreto.

Art.70- A JARA terá apoio administrativo junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços

Públicos.

Art.71- Os casos omissos neste Decreto serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos.

Art.72- Os instrumentos de fiscalização ambiental são atos administrativos delegados aos agentes de fiscalização, designados em portaria específica para exercer o poder de polícia ambiental no âmbito do Município de São João da Barra, e terão validade em todo território municipal, dentro dos limites estabelecidos em lei.

SEÇÃO VIII

DO REGIMENTO INTERNO

Art.73- O funcionamento da JARA será regido por seu regimento interno.

Parágrafo único- O regimento interno da JARA será aprovado pelo seu colegiado por maioria simples e em caso de empate, por voto de minerva de seu Presidente.

CAPÍTULO V

DOS INSTRUMENTOS DE FISCALIZAÇÃO

Art.74- São Instrumentos de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos:

I- o Auto de Constatação;

II- o Relatório de Vistoria;

III- o Auto de Infração Ambiental;

IV- a Notificação;

V- os Termos administrativos:

a) de Apreensão;

b) de Depósito;

c) de Doação;

d) de Soltura;

e) de Destruição ou Inutilização;

f) de Devolução;

VI - o Parecer técnico;

VII- o Modelo de Fichas de Atenuantes e Agravantes;

VIII- o Auto de Medidas Cautelares.

SEÇÃO I

DO AUTO DE CONSTATAÇÃO

Art.75- O Auto de Constatação (AC) é ato administrativo pelo qual o agente de fiscalização constata uma infração à legislação, identifica o infrator, descreve sua conduta e tipifica a ação ou omissão fundamentada na legislação ambiental, e sugere a aplicação de sanção administrativa, e tem por finalidade:

I- fornecer dados para planejamento, criação e gerenciamento de um banco de dados com mapeamento das áreas onde demandam ações imediatas;

II- informar oficialmente, aos órgãos municipais competentes, ao Ministério Público Estadual e Federal

sobre as infrações ou crimes ambientais cometidos, para adoção de medidas legais cabíveis;

III- informar sobre a atuação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos a todo interessado.

Art.76- No Auto de Constatação conterá:

I- a identificação e qualificação do infrator;

II- o local, a hora e a data da infração;

III- coordenadas geográficas;

IV- a descrição das infrações e a menção dos dispositivos legais transgredidos;

V- as penalidades a que está sujeito o infrator e o respectivo preceito legal transgredido;

VI- a assinatura do infrator;

VII- a assinatura da autoridade competente.

§ 1º- Em caso de recusa do infrator em assinar o Auto de Constatação, o agente fiscal deverá solicitar duas testemunhas presentes no local e declarar que o autuado recusou-se a receber no verso do auto.

§ 2º- Em caso de envio por AR, aguardar o seu retorno para validar a continuação do processo.

Art.77- O modelo do Auto de Constatação está descrito no anexo I deste Decreto.

SEÇÃO II

DO RELATÓRIO DE VISTORIA

Art.78- O Relatório de Vistoria é ato administrativo no qual se transcreve na íntegra os registros verificados, onde constará data, hora, anexação de fotos, coordenadas e elementos mediante análise e investigação por parte dos agentes de fiscalização.

Art.79- O modelo do Relatório de Vistoria está descrito no anexo II deste Decreto.

SEÇÃO III

DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL

Art.80- O Auto de Infração Ambiental é ato administrativo vinculado ao Auto de Constatação acrescido do Relatório de Vistoria, por meio do qual os órgãos competentes para a aplicação das sanções administrativas aplicarão as penalidades correspondentes.

Art.81- São competentes para aplicar a sanção administrativa punitiva, com base no artigo anterior, os servidores público efetivos com atribuições para exercer o poder de polícia ambiental no âmbito do Município de São João da Barra.

Art.82- O Auto de Infração Ambiental conterá:

I- a identificação e qualificação do infrator;

II- o local, a hora e a data da infração;

III- a descrição das infrações e a menção dos dispositivos legais transgredidos;

IV- as penalidades a que está sujeito o infrator e o respectivo preceito legal transgredido;

- V-** o valor e os prazos para recolhimento da multa;
VI- o prazo para interposição de impugnação administrativa junto a JAIA;
VII- o prazo para interposição de recurso junto a JARA;
VIII- a assinatura do infrator;
IX- a assinatura da autoridade competente.

Parágrafo único- O Auto de Infração Ambiental será enviado por Correio via AR e publicado em Diário Oficial, estando o prazo suspenso até o retorno do AR para validar a continuação do processo.

Art.83- O modelo do Auto de Infração está descrito no anexo III deste Decreto.

SEÇÃO IV

DA NOTIFICAÇÃO

Art.84- A Notificação é o ato administrativo que visa dar ciência ao infrator das providências a serem tomadas. Trata-se de uma comunicação formal que, em princípio, não acarreta aplicação de sanção administrativa ou medida cautelar.

Art.85- A Notificação conterá:

- I-** a identificação e qualificação do notificado;
II- o local, a hora e a data da notificação;
III- a finalidade e a descrição da notificação;
IV- a assinatura do notificado;
V- a assinatura da autoridade competente.

Art.86- O modelo da Notificação está descrito no anexo IV deste Decreto.

SEÇÃO V

DOS TERMOS ADMINISTRATIVOS

Art.87- Os Termos Administrativos são instrumentos pelos quais o agente de fiscalização formalizará sua ação de acordo com cada caso concreto.

SUBSEÇÃO I

DOS TERMOS ADMINISTRATIVOS DE APREENSÃO

Art.88- O Termo Administrativo de Apreensão é ato administrativo, vinculado ao Auto de Constatação e à emissão do Termo de Depósito, pelo qual o agente de fiscalização apreende bens materiais, animais, produtos e subprodutos, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na prática da infração ambiental constatada.

Parágrafo único- A lavratura do Termo de Apreensão é de competência dos agentes de fiscalização.

Art.89- No Termo de Apreensão conterá:

- I-** objeto da apreensão (animais silvestres, produtos ou instrumentos apreendidos);
II- a quantidade, o tipo, o valor estimado, e as características do objeto da apreensão;
III- o detalhamento dos motivos e a base legal do ato da apreensão;
IV- o local, a hora e a data da apreensão;
V- a assinatura da autoridade competente.

Art.90- O modelo do Termo de Apreensão está descrito no anexo V deste Decreto.

SUBSEÇÃO II

DOS TERMOS ADMINISTRATIVOS DE DEPÓSITO

Art.91- O Termo Administrativo de Depósito é o ato administrativo pelo qual os agentes de fiscalização formalizam a posse imediata do objeto de apreensão em nome de órgão competente ou pessoa indicada na legislação ambiental vigente, que responderá pela sua guarda e conservação como fiel depositário.

I- a lavratura do Termo de Depósito é de competência dos agentes de fiscalização;

II- no caso de depósito doméstico provisório de animais silvestres, deve-se atentar para o disposto na Resolução CONAMA nº 384/ 2006;

III- a qualquer tempo, a critério da autoridade fiscalizadora e sempre que houver necessidade, será autorizada pela autoridade ambiental do Município a remoção, modificação, adequação, substituição, ou qualquer outra providência relacionada à matéria-prima, produto ou equipamento que tenham sido objeto de apreensão.

Art.92- O modelo do Termo de Depósito está descrito no anexo V deste Decreto.

SUBSEÇÃO III

DOS TERMOS ADMINISTRATIVOS DE DOAÇÃO

Art.93- O Termo de Doação é o ato administrativo pelo qual a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos doa a instituições científicas, hospitalares ou qualquer outra com fins beneficentes, culturais ou educacionais, o objeto da apreensão, após avaliação e autorização do órgão competente.

Parágrafo único- a doação de produtos perecíveis deve ser precedida de uma avaliação técnica de profissional habilitado, lavrando-se o respectivo laudo de avaliação para doação e consumo.

Art.94- O modelo do Termo de Doação está descrito no anexo VI deste Decreto.

SUBSEÇÃO IV

DOS TERMOS ADMINISTRATIVOS DE SOLTURA

Art.95- O Termo de Soltura é o ato administrativo pelo qual a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos devolve ao habitat natural, ou a entidades assemelhadas os animais que foram apreendidos ou capturados.

I- a soltura dos animais só ocorrerá após devida inspeção por veterinário ou biólogo habilitado para fazê-lo, a fim de verificar se os animais estão em condições de soltura;

II- a lavratura do Termo de Soltura é de competência dos agentes de fiscalização.

Art.96- O modelo do Termo de Soltura está descrito no

anexo V deste Decreto.

SUBSEÇÃO V

DOS TERMOS ADMINISTRATIVOS DE DESTRUIÇÃO OU INUTILIZAÇÃO

Art.97- Os objetos apreendidos em razão da prática de infração ambiental poderão ser destruídos ou inutilizados quando a medida for necessária para evitar o seu uso e aproveitamento indevidos, nas situações em que o transporte e a guarda forem inviáveis em face das circunstâncias, ou, que possam expor o meio ambiente a riscos significativos, ou, comprometer a segurança da população e dos agentes públicos envolvidos na fiscalização, observando-se os seguintes requisitos:

I- quando não houver a possibilidade de outra forma de destinação, ou não houver uso lícito possível para o bem apreendido;

II- quando houver manifestação da área técnica competente atestando estarem os bens enquadrados nas situações descritas no caput;

III- por decisão da autoridade competente.

§ 1º- A lavratura do Termo de Destruição ou Inutilização é de competência dos agentes de fiscalização.

§ 2º- O ato da destruição ou inutilização de bem apreendido deverá ser feito na presença de duas testemunhas que poderão ser os próprios agentes de fiscalização ou guardas do Grupamento Ambiental da Guarda Civil Municipal.

§ 3º- A destruição ou inutilização de bens apreendidos que sejam consideradas substâncias ou produtos tóxicos, perigosos ou nocivos à saúde humana ou ao meio ambiente observará as determinações do órgão competente, de modo a evitar maiores danos ao meio ambiente, e correrão a expensas do infrator.

Art.98- O modelo do Termo de Destruição ou Inutilização está descrito no anexo V deste Decreto.

SEÇÃO VI

DO PARECER TÉCNICO

Art.99- O Parecer Técnico descreve uma avaliação/opinião técnica fundamentada na legislação e parâmetros técnicos sobre uma questão específica.

Parágrafo único- A lavratura do Parecer Técnico é de competência dos analistas fiscais de meio ambiente.

Art.100- O modelo do Parecer Técnico está descrito no anexo VII deste Decreto.

SEÇÃO VII

DA FICHA DE ATENUANTES E AGRAVANTES

Art.101- A ficha de atenuantes e agravantes trata-se do documento que apresenta as circunstâncias que atenuam ou agravam as penalidades, nos termos da Lei Municipal nº 871/2021, de 13 de dezembro de 2021,

que dispõe sobre o Código Ambiental do Município de São João da Barra.

Art.102- O modelo da Ficha de Atenuantes e Agravantes está descrito no anexo VIII deste Decreto.

SEÇÃO VIII

DOS AUTOS DE MEDIDAS CAUTELARES

Art.103- Os autos de medidas cautelares são atos de precaução aplicáveis quando se está diante de risco à saúde da população ou da ocorrência ou iminência de ocorrer degradação ambiental de difícil reparação.

§ 1º- São impostas antes da instauração ou em qualquer fase do processo administrativo sancionador.

§ 2º- Produzem efeitos imediatos e não estão sujeitas a recurso do administrado.

§ 3º- São dotadas de provisoriedade, uma vez que vigorarão pelo prazo máximo de 60 dias, ao final do qual deverão ser ratificadas como sanção administrativa ou não produzirão mais efeitos.

Art.104- As Medidas Cautelares administrativas estabelecidas na Lei Municipal nº 871/2021, de 13 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Código Ambiental do Município de São João da Barra. são:

I- Apreensão: pode ser aplicada em relação a animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objetos da infração, instrumentos, apetrechos, equipamentos e veículos de qualquer natureza utilizados na infração. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo;

II- Suspensão de venda e fabricação do produto: constitui medida que tem por objetivo evitar a colocação ou circulação no mercado de produtos ou subprodutos oriundos de infração administrativa ao meio ambiente;

III- Embargo de obra ou atividade: tem o fito de impedir a continuidade do dano ambiental, propiciando a regeneração do meio ambiente e possibilitando a viabilidade da recuperação da área degradada;

IV- Suspensão parcial ou total das atividades - poderá ser aplicada pela autoridade ambiental quando verificada a construção de obra em área ambientalmente protegida em desacordo com a legislação ambiental; ou quando a obra ou construção realizada não atenda às condicionantes da legislação ambiental e não seja passível de regularização;

V- Interdição do estabelecimento: constitui medida que visa evitar a manutenção no mercado de estabelecimento que descumpra a legislação ambiental.

Art.105- O modelo da Ficha de Atenuantes e

Agravantes está descrito no anexo IX deste Decreto.

CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.106- O agente de fiscalização que tomar ciência de qualquer infração na circunscrição do município tem o dever de adotar as medidas administrativas reguladas neste decreto.

Art.107- Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

São João da Barra, 22 de dezembro de 2021.

CARLA MARIA MACHADO DOS SANTOS

Prefeita de São João da Barra

ANEXO I – MODELO DE AUTO DE CONSTATAÇÃO

	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos	AUTO DE CONSTATAÇÃO	Proc.: _____
01 – PENALIDADE SUGERIDA:			
Constatada infração à legislação de controle ambiental do Município de São João da Barra, fica o administrado infrator sujeito à (s) penalidade (s) assinalada (s) abaixo, conforme disposto no art. _____, inciso (s) _____ da _____.			
☐ ADVERTÊNCIA ☐ RESTRITIVA DE DIREITOS ☐ INTERDIÇÃO DO ESTABELECIMENTO ☐ MULTA SIMPLES ☐ EMBARGO DA OBRA OU ATIVIDADE ☐ SUSPENSÃO DE VENDA E FABRICAÇÃO DO PRODUTO ☐ MULTA DIÁRIA ☐ SUSPENSÃO DE VENDA E FABRICAÇÃO DO PRODUTO ☐ APREENSÃO ☐ DISTRUIÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DO PRODUTO			
Nº (01) LACRE (\$): _____			
02 – RELAÇÃO COM OUTROS ADMINISTRATIVOS:			
☐ AUTO DE APREENSÃO Nº: _____ ☐ TERMO DE DEPÓSITO Nº: _____ ☐ TERMO DE SOLTURA Nº: _____ ☐ OUTROS: _____			
03 – DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO:			
04 – DISPOSITIVO(S) LEGAL(IS) TRANSGRIDIDO(S):			
05 – OBSERVAÇÕES:			
06 – NOME DA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA:		07 – CPF/CNPJ:	
08 – ENDEREÇO/BAIRRO/MUNICÍPIO:			
09 – TIPOLOGIA:		10 – ATIVIDADE PRINCIPAL:	
11 – ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:		12 – BAIRRO E MUNICÍPIO:	13 – CEP:
14 – REPRESENTANTE LEGAL:	15 – CARGO:	16 – TELEFONE PARA CONTATO:	
17 – LOCAL-ÁREA/QUANTIDADE-CORPO HIDRICO:	18 – DATA E HORA DA OCORRÊNCIA:	19 – COORDENADAS:	
20 – AGENTE FISCALIZADOR:	21 – CARGO:	22 – MATRÍCULA:	23 – ASSINATURA:
24 – NOME DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO:	25 – CPF:	26 – DATA:	27 – ASSINATURA:

(1ª Via – Autuado/ 2ª Via – Processo Administrativo/ 3ª Via – Arquivo)

ANEXO II – MODELO DE RELATÓRIO DE VISTORIA

	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos	RELATÓRIO DE VISTORIA	Proc.: _____
SETOR:	NÚMERO: RVT	DATA/HORA DE VISTORIA:	Pág.: de
TIPOLOGIA:	ANEXOS:		
ATIVIDADE:			
RAZÃO SOCIAL/NOME:	CNPJ/CPF:		
ENDEREÇO:			
MUNICÍPIO:	DISTRITO:	BAIRRO:	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	Nº FUNCIONÁRIOS:		
CONTATO/CARGO:	TELEFONE:		
MOTIVO/ASSUNTO:	PROCESSO:		
TÉCNICO/CARGO:			

1- DESCRIÇÃO OU MOTIVO
2- ENQUADRAMENTO LEGAL
3- CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA OU EMPREENDIMENTO
4- RECOMENDAÇÕES
5- CONCLUSÕES
São João da Barra

DOCUMENTOS EMITIDOS:	EM:

ANEXO III – MODELO DE AUTO DE INFRAÇÃO

	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos	AUTO DE INFRAÇÃO	Proc.: _____
01 – QUALIFICAÇÃO DO AUTUADO:			
NOME OU RAZÃO SOCIAL:		CNPJ/CPF:	
ENDEREÇO DA ATIVIDADE:			
BAIRRO/DISTRITO:	MUNICÍPIO:	CEP:	
ATIVIDADE PRINCIPAL:		CÓDIGO DA ATIVIDADE:	
REPRESENTANTE LEGAL:	CARGO:	TELEFONE PARA CONTATO:	
ENDEREÇO P/ CORRESPONDÊNCIA:	MUNICÍPIO:	CEP:	
02 – DADOS DA OCORRÊNCIA:			
LOCAL-ÁREA/QUANTIDADE-CORPO HIDRICO:		MEDIDA EM GPS:	
DATA DA OCORRÊNCIA:		HORA:	
03 – DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO:			
DISPOSITIVO LEGAL TRANSGRIDIDO:			
ENQUADRAMENTO LEGAL:			
Verificada infração à legislação ambiental municipal vigente no Auto de Constatação nº _____ e no Relatório de vistoria nº _____, é lavrado o presente Auto de Infração, conforme Lei Municipal nº 871/2021, de 13 de dezembro de 2021 (Código Ambiental Municipal) e que implica na aplicação da(s) penalidade(s) conforme o dispositivo no art. _____, inciso (s) _____ da _____.			
() Aplicação de Multa – Valor: _____			
04 – ATENÇÃO:			
(1) O prazo para o recolhimento da multa é de 30 (trinta) dias, a contar da intimação do Auto de Infração ou do termo final fixado no Edital, conforme o caso.			
(2) O pagamento deverá ser efetuado utilizando-se Guia de Depósito Especial – FUNDASSAN.			
(3) O prazo para interposição de Impugnação é de 15 (quinze) dias contados da intimação, nos termos da Lei Municipal nº 871/2021, de 13 de dezembro de 2021.			



- (4) Uma cópia da Guia quitada deverá ser enviada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos para que seja comprovado o pagamento.
- (5) Caso o pagamento não seja efetuado no prazo determinado, os autos serão remetidos para a Secretaria de Fazenda para inscrição do débito na Dívida Ativa do Município e, posteriormente, encaminhados à Procuradoria Geral do Município – PGM para eventual cobrança judicial do débito, conforme o disposto no art. 177º do Código Ambiental Municipal.
- (6) Fica o autuado obrigado a recuperar o meio ambiente e descontaminar a área ou ecossistema degradado, com seus próprios recursos financeiros, conforme o disposto no art. 145º, § 10º e § 11º da Lei Municipal nº 871/2021 (Código Ambiental Municipal).

05- INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

(1ª Via – Autuado/ 2ª Via – Processo Administrativo/ 3ª Via – Arquivo)

São João da Barra, ____ de ____ de ____

Assinatura

ANEXO IV – MODELO DE NOTIFICAÇÃO

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos

NOTIFICAÇÃO

Proc.: _____

Nº SEMMASPNOT/_____

01- NOME	02- CPF/CNPJ
03- COORDENADAS	04- CÓDIGO DA UNIDADE
05- INSCRIÇÃO ESTADUAL	
06- ENDEREÇO DA ATIVIDADE	07- LOCALIDADE
08- MUNICÍPIO	09- CEP
10- ATIVIDADE PRINCIPAL	11- CÓDIGO DA ATIVIDADE
12- CONTATO/ REPRESENTANTE	13- CARGO
14- TELEFONE(S)	
15- FINALIDADE E DESCRIÇÃO	

A presente notificação tem por objetivo dar ciência ao notificado acerca de decisão tomada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos de São João da Barra ou intimar sobre as providências a serem adotadas.

16- TÉCNICO DA SEMMASP-SJB	17- SETOR	18- MATRÍCULA
19- CARGO	20- DATA/HORA	21- ASSINATURA

22- OBSERVAÇÃO

23- NOME DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO

24- CARGO

25- RECIBO DE NOTIFICAÇÃO - DATA

26- ASSINATURA

(1ª Via – Autuado/ 2ª Via – Processo Administrativo/ 3ª Via – Arquivo)

ANEXO V – MODELO DE TERMO ADMINISTRATIVO

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos

TERMOS ADMINISTRATIVOS

Nº: _____ / _____

(Sigla) (Número)

Proc.: _____

☐ TERMO DE APREENSÃO (TDA)	☐ TERMO DE DEPÓSITO (TDP)	☐ TERMO DE SOLTURA (TDS)
☐ TERMO DE DESTRUIÇÃO OU INUTILIZAÇÃO (TDI)	☐ TERMO DE DEVOLUÇÃO (TDV)	
01- ANIMAIS/ PRODUTOS/ INSTRUMENTOS/ OUTROS:	02- RELAÇÃO COM OUTROS ADMINISTRATIVOS:	
☐ ANIMAIS SILVESTRES	☐ AUTO DE CONSTATAÇÃO Nº _____	
☐ PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLORESTAIS	☐ NOTIFICAÇÃO Nº _____	
☐ ARMAS/ APETRECHOS DE CAÇA E PESCA	☐ OUTROS	
☐ OUTROS		
03- NOME DA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA:	04- CPF/CNPJ:	

05- ENDEREÇO:	06- BAIRRO/DISTRITO:
07- MUNICÍPIO:	08- CEP:
09- TELEFONE:	
10- 10- TRANSMISSÃO ELETRÔNICA:	
11- COORDENADAS:	12- DATA E HORA DA EMISSÃO:
13- LOCAL DA SOLTURA OU DO DEPÓSITO:	
14- DESCRIÇÃO:	
☐ ANIMAIS SILVESTRES SOLTOS MEDIANTE PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL EM ANEXO ☐ ANIMAIS/ PRODUTOS/ INSTRUMENTOS/ OUTROS DEPOSITADOS ☐ ANIMAIS/ PRODUTOS/ INSTRUMENTOS/ OUTROS APREENDIDOS	

Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda desta Secretaria Municipal ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados ao fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

15- AGENTE FISCALIZADOR:	16- CARGO:	17- MATRÍCULA:	18- ASSINATURA:
19- 1ª TESTEMUNHA:	20- CPF:	21- ASSINATURA:	
22- 2ª TESTEMUNHA:	23- CPF:	24- ASSINATURA:	
25- NOME DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO:	26- CPF:	27- ASSINATURA:	

(1ª Via – Autuado/ 2ª Via – Processo Administrativo/ 3ª Via – Arquivo)

ANEXO VI – MODELO DE TERMO DE DOAÇÃO DE PRODUTOS PERECÍVEIS

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos

TERMO DE DOAÇÃO DE PRODUTOS PERECÍVEIS

Proc.: _____

Nº _____ TDO/_____

01 - BENS:	02 - ANEXOS:	03 - RELAÇÃO COM OUTROS ADMINISTRATIVOS:
☐ PROD. ORIGEM ANIMAL	☐ AVALIAÇÃO TÉCNICA	☐ AUTO DE CONSTATAÇÃO Nº _____
☐ PROD. ORIGEM VEGETAL	☐ OUTROS	☐ NOTIFICAÇÃO Nº _____
☐ OUTROS _____		☐ OUTROS _____
04 - NOME DA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA:	05 - CPF/CNPJ:	
06 - ENDEREÇO:	07 - BAIRRO/DISTRITO:	
08 - MUNICÍPIO:	09 - CEP:	10 - TELEFONE:
11 - DATA E HORA DA EMISSÃO:	12 - NO CASO DE CRIADOURO OU ZOOLOGICO - Nº DO REGISTRO DO IBAMA:	
13 - AGENTE FISCALIZADOR:	14 - CARGO:	15 - MATRÍCULA:
16 - ASSINATURA:		
17 - DESCRIÇÃO:		

18 - 1ª TESTEMUNHA:	19 - CPF:	20 - ASSINATURA:
21 - 2ª TESTEMUNHA:	22 - CPF:	23 - ASSINATURA:
24 - NOME DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO:	25 - CPF:	26 - ASSINATURA:

(1ª Via – Autuado/ 2ª Via – Processo Administrativo/ 3ª Via – Arquivo)

ANEXO VII – MODELO DE PARECER TÉCNICO

	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos	PARECER TÉCNICO	Proc.: Data: Rubrica:
--	---	------------------------	-----------------------------

SETOR:	NÚMERO: PTE	DATA/HORA DE VISTORIA:	Pág.: de
TIPOLOGIA:			
ATIVIDADE:	ANEXOS:		
RAZÃO SOCIAL/NOME:	CPF/CNPJ:		
ENDEREÇO:			
MUNICÍPIO:	DISTRITO:	BAIRRO:	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	Nº DE FUNCIONÁRIOS:		
CONTATO/CARGO:	TELEFONE:		
MOTIVO/ASSUNTO:	PROCESSO:		
TÉCNICO/CARGO:			

ITENS BÁSICOS A SEREM PREENCHIDOS (PODEM SER ACIONADOS OUTROS CASO NECESSÁRIO, CONFORME A TIPOLOGIA):

- 1.0 – MOTIVO DO PARECER;
- 2.0 – CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA;
- 3.0 – ENQUADRAMENTO LEGAL;
- 4.0 – CONSIDERAÇÕES;
- 5.0 – CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES;

DOCUMENTOS EMITIDOS:	EM
----------------------	----

São João da Barra, _____ de _____ de _____

Assinatura

ANEXO VIII – MODELO DE FICHA DE ATENUANTES E AGRAVANTES

	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos	FICHA DE ATENUANTES E AGRAVANTES	Proc.: _____
--	---	---	--------------

FICHA DE ATENUANTES E AGRAVANTES – LEI Nº 871/2021

REFERENTE AO AUTO DE CONSTATAÇÃO Nº _____

ARTIGO 150 – São circunstâncias que sempre atenuam a penalidade:

- I. _____ Baixo grau de instrução ou escolaridade do infrator
- II. _____ Reparação espontânea do dano ou limitação significativa da degradação ambiental causada
- III. _____ Comunicação prévia pelo infrator do perigo iminente de degradação ambiental
- IV. _____ Colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental
- V. _____ Ter o infrator promovido ou estar promovendo programas de educação ambiental em conformidade com a política estadual de educação ambiental
- VI. _____ Ter o infrator implementado, ou estar implementando, planos e programas voluntários de gestão ambiental, visando à melhoria contínua e o aprimoramento ambiental, segundo diretrizes formuladas por entidades certificadoras reconhecidas no Brasil

ARTIGO 151 – São circunstâncias que sempre agravam a penalidade:

- I. Reincidência nas infrações de natureza ambiental
- II. Ausência de comunicação, pelo infrator, do perigo iminente de degradação ambiental ou sua ocorrência à autoridade ambiental
- III. Ter o agente cometido a infração:
Para obter vantagem pecuniária ou outro motivo torpe
Coagido outrem para a execução material da infração
Afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou o meio ambiente
Causando danos à propriedade alheia
Atingindo áreas de unidades de conservação ou áreas sujeitas, por ato do Poder Público, a regime especial de uso
Atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos
Em período de defesa à fauna
Em domingos ou feriados

À noite

Em épocas de secas ou inundações

No interior de espaço territorial especialmente protegido

Como emprego de métodos cruéis para abater ou captura de animais

Mediante fraude ou abuso de confiança

Mediante abuso ou direito de licença, permissão ou autorização ambiental

No interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas públicas beneficiada por incentivos fiscais

Atingindo espécies ameaçadas, listadas em relatórios oficiais das autoridades competentes

Facilitada por funcionário público no exercício de suas funções

Ter o infrator iniciado obra ou atividade em desrespeito às determinações de licença ambiental

ANEXO IX – MODELO DE AUTOS DE MEDIDAS CAUTELARES

	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos	AUTOS DE MEDIDAS CAUTELARES	Proc.: _____
☐ AUTO DE INTERDIÇÃO CAUTELAR DE ESTABELECIMENTO (ICE)		☐ AUTO DE EMBARGO CAUTELAR DE OBRA (ECO)	
☐ AUTO DE SUSPENSÃO PARCIAL OU TOTAL DAS ATIVIDADES (SPT)		☐ AUTO DE APREENSÃO CAUTELAR (AAC)	
☐ AUTO DE SUSPENSÃO DE VENDA E FABRICAÇÃO DO PRODUTO (SVF)		☐ OUTROS: _____	
01 - RELAÇÃO DE MOTIVOS: ☐ OCORRÊNCIA OU A IMINÊNCIA DE SIGNIFICATIVO RISCO À SAÚDE DA POPULAÇÃO (VIDE FUNDAMENTAÇÃO NO ITEM 14) ☐ DEGRADAÇÃO AMBIENTAL DE DIFÍCIL REPARAÇÃO (VIDE FUNDAMENTAÇÃO NO ITEM 14)	02 - BENS APREENHIDOS: ☐ PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLORESTAIS ☐ ANIMAIS SILVESTRES ☐ ARMAS/ APETRECHOS DE CAÇA E PESCA ☐ OUTROS	03 - RELAÇÃO COM OUTROS ADMINISTRATIVOS: ☐ AUTO DE CONSTATAÇÃO Nº _____ ☐ NOTIFICAÇÃO Nº _____ ☐ OUTROS	
04 - NOME DA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA:		05 - CPF/CNPJ:	
06 - ENDEREÇO:		07 - BAIRRO/DISTRITO:	
08 - MUNICÍPIO:		09 - CEP:	
10 - TELEFONE:		11 - TRANSMISSÃO ELETRÔNICA	
12 - COORDENADAS:		13 - DATA E HORA DA EMISSÃO:	
14 - LOCAL:		15 - DESCRIÇÃO: ☐ DA INTERDIÇÃO/EMBARGO E OBJETOS LACRADOS ☐ ESPÉCIMES APREENHIDOS ☐ BENS APREENHIDOS ☐ OUTROS	
Obs.: A medida cautelar adotada neste ato produz efeitos imediatos. A presente medida cautelar fundamenta-se nos incisos IV, VI, VII, VIII e IX do Art. 145 conforme Lei Municipal nº 871/2021 (Código Ambiental Municipal).			
16 - DISPOSITIVO LEGAL TRANSGRIDIDO:			
17 - AGENTE FISCALIZADOR:		18 - CARGO:	19 - MATRÍCULA:
20 - ASSINATURA:		21 - 1ª TESTEMUNHA:	22 - CPF:
23 - ASSINATURA:		24 - 2ª TESTEMUNHA:	25 - CPF:
26 - ASSINATURA:		27 - NOME DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO:	28 - CPF:
29 - ASSINATURA:			

(1ª Via – Autuado/ 2ª Via – Processo Administrativo/ 3ª Via – Arquivo)

Decreto nº 213/2021, de 22 de dezembro de 2021.

REGULAMENTA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 871/2021, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021, QUE DISPÕE SOBRE O CÓDIGO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita do Município de São João da Barra, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 871/2021, de 13 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Código Ambiental do Município de São João da Barra,

DECRETA:**CAPÍTULO I****DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS****SEÇÃO I****DO OBJETO****Art. 1º-** Este Decreto regulamenta o licenciamento

ambiental municipal descrito no Capítulo VII, do Título III, do Livro I, da Lei Municipal nº 871/2021, de 13 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Código Ambiental do Município de São João da Barra.

Art.2º- O licenciamento e os demais procedimentos de controle ambiental destinam-se a avaliar os aspectos relativos aos impactos e riscos ambientais de empreendimento ou atividade.

§ 1º- Os impactos e riscos ambientais são aqueles relativos ao meio físico, biológico e socioeconômico.

§ 2º- O controle ambiental será diretamente proporcional à classificação da magnitude dos impactos prevista no Art. 22 e levará em consideração a localização do empreendimento ou atividade.

SEÇÃO II

DOS INSTRUMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL

Art.3º- A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos poderá conceder, entre outros, os seguintes instrumentos de controle ambiental:

- I-** Licença Ambiental;
- II-** Autorização Ambiental;
- III-** Certidão Ambiental;
- IV-** Certificado Ambiental;
- V-** Termo de Encerramento;
- VI-** Documento de Averbação.

Art.4º- O requerimento dos instrumentos previstos neste Decreto não será admitido sem a apresentação da documentação completa indicada em lista disponibilizada no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de São João da Barra ou em meio físico na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos.

Parágrafo único- O disposto neste artigo não impede o órgão ambiental de exigir fundamentadamente a apresentação de documentação complementar.

Art.5º- Os requerimentos dos instrumentos de controle ambiental serão analisados seguindo a respectiva ordem cronológica de protocolo junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, salvo na hipótese de empreendimentos estratégicos, conforme previsão do art. 15.

Art.6º- Os empreendimentos e atividades que tenham iniciado ou prosseguido na instalação e/ou operação sem o devido instrumento de controle ambiental poderão se regularizar mediante o requerimento de uma certidão ambiental de regularização e, se for o caso, de uma licença de operação.

Art.7º- Os instrumentos de controle ambiental poderão ser anulados por vício de legalidade ou cassados por descumprimento da legislação ambiental ou de suas condicionantes de validade ou revistos, excepcionalmente, nas hipóteses previstas no § 2º, do

art. 13.

SEÇÃO III

DAS PRESUNÇÃO DE BOA FÉ E RESPONSABILIDADE

Art.8º- As informações prestadas pelos empreendedores e pelos responsáveis técnicos nos processos de licenciamento e nos demais procedimentos de controle ambiental gozam de presunção de boa-fé e veracidade.

§ 1º- Os casos de omissão de informações necessárias ou de prestação de informações falsas implicam responsabilização civil, administrativa e penal previstas na legislação vigente, devendo o órgão ambiental, se for o caso, comunicar a prática de conduta infracional ao respectivo Conselho de Classe no qual o técnico se encontre registrado, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público e aos demais órgãos de controle para adoção das medidas cabíveis.

§ 2º- Nas hipóteses de licenciamento ambiental é obrigatória a apresentação de termo de responsabilidade com identificação e assinatura do empreendedor e do responsável técnico nos estudos ambientais.

§ 3º- Nas hipóteses de licenciamento ambiental de atividades cujo impacto ambiental seja classificado como médio, alto ou significativo, constante no Anexo II deste Decreto, deve apresentar ao órgão ambiental licenciador Termo de Responsabilidade Técnica pela Gestão Ambiental, assinado pelo profissional responsável pela gestão ambiental desse empreendimento ou atividade.

§ 4º- A substituição do profissional responsável pela gestão ambiental deve ser comunicada oficialmente ao órgão ambiental.

SEÇÃO IV

DAS CONDICIONANTES DE VALIDADE E INSTRUÇÕES TÉCNICAS

Art.9º- A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos disponibilizará as Instruções Técnicas e condicionantes de validade padronizadas, por tipologia de empreendimento ou atividade, para os instrumentos de controle ambiental.

§ 1º- A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos poderá, mediante decisão fundamentada, incluir e excluir condicionantes nos instrumentos de controle ambiental, bem como incluir e excluir itens nas Instruções Técnicas no âmbito do licenciamento ambiental.

§ 2º- O empreendedor poderá requerer Documento de Averbação para a inclusão ou exclusão de condicionantes, mediante requerimento fundamentado, nos termos do art. 51, § 1º, inciso IV.

§ 3º- Para o requerimento das licenças ambientais

subsequentes ou de sua renovação será obrigatório o cumprimento das condicionantes, salvo nos casos devidamente fundamentados em parecer técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos.

SEÇÃO V

DA TRANSPARÊNCIA

Art.10- Os procedimentos de controle ambiental serão disponibilizados no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de São João da Barra.

§ 1º- O requerimento dos instrumentos de controle ambiental, bem como a sua concessão, renovação, averbação e indeferimento serão publicados em Diário Oficial do Município ou em periódico regional ou local de grande circulação.

§ 2º- Os eventuais custos de publicação serão de responsabilidade do empreendedor.

SEÇÃO VI

DOS PRAZOS PARA O ÓRGÃO AMBIENTAL

Art.11- A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos deverá observar os seguintes prazos para a emissão dos instrumentos de controle ambiental previstos neste Decreto:

I- Licença Ambiental Integrada - LAI: 12 (dez) meses;

II- Licença Prévia - LP: 10 (dez) meses;

III- Demais modalidades de licença ambiental: 10 (dez) meses;

IV- Demais instrumentos de controle ambiental: 10 (dez) meses.

§ 1º- O decurso dos prazos de licenciamento, sem a emissão da licença ambiental, não implica emissão tácita nem autoriza a prática de ato que dela dependa ou decorra.

§ 2º- Os prazos previstos neste artigo serão suspensos:
I- quando houver providências a serem realizadas pelo empreendedor para o prosseguimento da análise do requerimento de licença;

II- durante o período de pré-operação do empreendimento ou atividade;

III- durante o prazo para manifestação dos intervenientes, previsto no Art. 35.

§ 3º- Os prazos referentes aos empreendimentos ou atividades qualificadas como sensíveis poderão ser alterados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, mediante decisão fundamentada.

CAPÍTULO II

DO CONTROLE AMBIENTAL BASEADO EM DESEMPENHO, ESTRATÉGIA, RISCOS E IMPACTOS

Art.12- O licenciamento e os demais procedimentos de controle ambiental levarão em conta indicadores de desempenho do empreendimento ou atividade, estratégias previamente estabelecidas, bem como os

riscos e impactos envolvidos no empreendimento ou atividade, com vistas à efetividade na tutela do meio ambiente ecologicamente equilibrado e ao desenvolvimento econômico e social do Município de São João da Barra, na forma deste Capítulo.

Art.13- O órgão ambiental competente buscará estabelecer, como regra geral, a adoção de indicadores de desempenho, ao invés de meios para atingi-los, em respeito ao princípio da livre iniciativa.

§ 1º- A definição de indicadores de desempenho, com base em padrões ambientais, levará em conta as melhores alternativas tecnológicas disponíveis que não impliquem custos excessivos, de acordo com análise técnica fundamentada.

§ 2º- Os indicadores poderão ser alterados justificadamente pelo órgão ambiental, mesmo durante o prazo de vigência da licença e demais instrumentos de controle ambiental, desde que seja concedido ao empreendedor prazo razoável, para as respectivas adaptações, em respeito às legítimas expectativas e à continuidade da atividade econômica, em decorrência, entre outras razões:

I- dos avanços tecnológicos;

II- da redução dos custos das melhores tecnologias disponíveis;

III- da evolução científica;

IV- do avanço do diagnóstico e do prognóstico sobre o empreendimento ou atividade;

V- da consideração dos impactos sinérgicos e cumulativos em razão de outros empreendimentos e atividades;

VI- da revisão dos padrões ambientais.

Art.14- Os empreendimentos ou atividades sujeitas a licenciamento e demais procedimentos de controle ambiental poderão ser considerados estratégicos e/ou sensíveis, conforme o caso, de acordo com o disposto nos artigos 15 e 16.

Art.15- A qualificação de empreendimentos ou atividades como estratégicos, os quais terão prioridade e celeridade na tramitação, leva em conta a sua importância ambiental, econômico-financeira e/ou social, tendo como parâmetros, em conjunto ou isoladamente:

I- impacto ambiental positivo;

II- potencial de geração de empregos;

III- potencial para fomento da economia;

IV- inclusão socioambiental da população local;

V- potencial de incremento de arrecadação tributária do Município de São João da Barra;

VI- melhoria da infraestrutura pública, notadamente daquela prevista em planos de saneamento básico e resíduos sólidos.

§ 1º- O enquadramento de empreendimento ou atividade como estratégico é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo Municipal de São João da Barra, devendo o ato de enquadramento, devidamente fundamentado, ser comunicado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos.

§ 2º- A celeridade e a prioridade previstas neste artigo não implicarão diminuição da tutela ambiental nem da intensidade do controle municipal.

§ 3º- A natureza estratégica do empreendimento ou atividade deve ser facilmente perceptível nos autos físicos ou eletrônicos referentes aos respectivos licenciamentos e demais processos de controle ambiental.

§ 4º- Os empreendimentos ou atividades qualificadas na forma deste artigo devem integrar o Cadastro Municipal de Empreendimentos e Atividades Estratégicas - CMAE, a que se dará publicidade pelo sítio eletrônico da Prefeitura.

Art.16- A qualificação de empreendimentos ou atividades como ambientalmente sensíveis leva em conta os riscos e a magnitude dos impactos ambientais adversos, considerando a probabilidade de consumação de dano ambiental e/ou a sua gravidade, tendo como requisitos, entre outros:

I- as atividades enquadradas nas Classes de Impacto 6 (seis), sem prejuízo do enquadramento de outras classes em razão dos demais requisitos previstos neste artigo;

II- a tipologia do empreendimento ou atividade;

III- a sua localização, podendo considerar, entre outros, o ordenamento do território e o Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE do Estado do Rio de Janeiro e o Plano Diretor Municipal de São João da Barra;

IV- o histórico de adequação do empreendedor às normas ambientais.

§ 1º- Na apuração do histórico de adequação às normas ambientais somente serão levados em consideração fatos ocorridos nos 5 (cinco) anos que precedem a qualificação a que refere este artigo.

§ 2º- O enquadramento de um empreendimento ou atividade como sensível é de competência exclusiva do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, sob provocação de qualquer um dos analistas fiscais de meio ambiente, respaldado em discricionariedade técnica motivada.

§ 3º- Os empreendimentos ou atividades qualificadas como ambientalmente sensíveis estão sujeitos a análise mais cautelosa do licenciamento e dos demais procedimentos de controle ambiental.

§ 4º- Os empreendimentos qualificados na forma deste artigo devem integrar o Cadastro Municipal de

Empreendimentos Ambientalmente Sensíveis - CMEAS, a que se dará publicidade no sítio eletrônico da Prefeitura.

CAPÍTULO III

DO CADASTRO AMBIENTAL

Art.17- O cadastro ambiental, será organizado e mantido pela SEMMASP, incluindo as atividades e empreendimentos efetiva ou potencialmente poluidores ou degradadores constantes do Anexo I, bem como as pessoas físicas ou jurídicas que se dediquem à prestação de serviços de consultoria em meio ambiente, à elaboração de projetos e à fabricação, comercialização, instalação ou manutenção de equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao controle e à proteção ambiental.

Art.18- A SEMMASP definirá as normas técnicas e de procedimento, fixará os prazos e as condições, elaborará os requerimentos e formulários e estabelecerá a relação de documentos necessários à implantação, efetivação e otimização do Cadastro Ambiental.

§ 1º- As pessoas físicas ou jurídicas que se dediquem à prestação de serviços de consultoria em meio ambiente, à elaboração de projetos e à fabricação, comercialização, instalação ou manutenção de equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao controle e à proteção ambiental, deverão atualizar o Cadastro Ambiental a cada 04 (quatro) anos.

§ 2º- O Cadastro Ambiental constitui fase inicial e obrigatória do processo de licenciamento ambiental, devendo as atividades e empreendimentos efetiva ou potencialmente poluidores ou degradadores, constantes do Anexo I desta Lei, atualizá-lo por ocasião da renovação da respectiva licença.

§ 3º- A partir da implantação e funcionamento do Cadastro Ambiental, a SEMMASP determinará prazo para efetivação dos registros, a partir do qual somente serão aceitas, para fins de análise, projetos técnicos de controle ambiental ou Estudos Ambientais, elaborados por profissionais, empresas ou sociedades civis regularmente registradas no cadastro.

Art.19- Quaisquer alterações ocorridas nos dados cadastrais deverão ser comunicadas ao setor específico da SEMMASP até 30 (trinta) dias após sua efetivação, independentemente de comunicação prévia ou prazo hábil.

CAPÍTULO IV

DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

SEÇÃO I

DA APLICABILIDADE DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Art.20- Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os

empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental.

§ 1º- Os empreendimentos e atividades sujeitos ao licenciamento ambiental são os relacionados de forma exemplificativa no Anexo I, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 18.

§ 2º- O órgão ambiental, fundamentada e excepcionalmente, instará o empreendedor a requerer licença para empreendimento ou atividade potencialmente poluidora, mesmo que não constem do Anexo I, não respondendo o empreendedor, até então, por infração administrativa decorrente da instalação ou operação sem licença.

Art.21- Os empreendimentos e atividades cujo impacto ambiental seja classificado como desprezível, com base neste Decreto, não estão sujeitos ao licenciamento ambiental, ainda que constem da relação do Anexo I.

§ 1º- Nos casos de inexigibilidade de licenciamento, permanece a obrigatoriedade de obtenção de outros instrumentos neste Decreto, aplicáveis e do atendimento à legislação vigente.

§ 2º- Os empreendimentos e atividades previstos neste artigo poderão obter Certidão de Inexigibilidade de Licenciamento Ambiental, a ser emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos.

SEÇÃO II

DA CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL

Art.22- Os empreendimentos e atividades serão enquadrados em classes, de acordo com seu porte e potencial poluidor, os quais determinam a magnitude do impacto ambiental.

§ 1º- O empreendimento ou a atividade pode ser qualificado como de porte mínimo, pequeno, médio, grande ou excepcional, na forma de regulamento específico.

§ 2º- O empreendimento ou a atividade pode ser qualificado como de potencial poluidor desprezível, baixo, médio, alto ou significativo, na forma de regulamento específico.

§ 3º- O impacto ambiental, resultado do cruzamento entre os critérios de porte e potencial poluidor, é classificado como desprezível, baixo, médio, alto ou significativo, de acordo com a Tabela do Anexo II.

Art.23- Fica reservada ao órgão ambiental a prerrogativa de solicitar ao empreendedor detalhamento descritivo do empreendimento ou atividade para, se necessário, definir porte e potencial poluidor específicos, em função das peculiaridades do empreendimento ou atividade.

Parágrafo único – O empreendedor poderá solicitar ao

órgão ambiental competente, mediante requerimento fundamentado, a revisão do enquadramento de porte e/ou potencial poluidor do empreendimento ou atividade objeto do licenciamento.

SEÇÃO III

DAS LICENÇAS

Art.24- São espécies de Licenças Ambientais:

I- Licença Ambiental Integrada - LAI;

II- Licença Ambiental Prévia - LP;

III- Licença Ambiental de Instalação - LI;

IV- Licença Ambiental de Operação - LO;

V- Licença Ambiental Unificada - LAU;

VI- Licença Ambiental de Operação e Recuperação - LOR;

VII- Licença Ambiental de Recuperação - LAR.

Art.25- A Licença Ambiental Integrada - LAI é concedida antes de se iniciar a implantação do empreendimento ou atividade e o órgão ambiental, em única fase, atesta a viabilidade ambiental, locacional e autoriza a instalação de empreendimentos ou atividades, estabelecendo as condições e medidas de controle ambiental.

§ 1º- A LAI é aplicável para os empreendimentos e atividades de baixo a significativo impacto ambiental.

§ 2º- Dentro de seu prazo de vigência, a LAI poderá autorizar a pré-operação pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, visando à obtenção de dados e elementos de desempenho necessários para subsidiar a concessão da Licença de Operação.

§ 3º- Nos casos em que a implementação e a operação comportem mais de uma fase, o prazo disposto no parágrafo anterior aplica-se para cada fase do empreendimento ou atividade.

§ 4º- O prazo de vigência da LAI é, no mínimo, o estabelecido no cronograma de instalação e, no máximo, de 08 (oito) anos.

§ 5º- Caso seja do interesse do empreendedor, ele poderá optar pelo licenciamento trifásico.

Art.26- A Licença Ambiental Prévia - LP é concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade e aprova sua concepção e localização, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas fases seguintes de sua implantação.

§ 1º- O prazo de vigência da LP é, no mínimo, o estabelecido no cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos e, no máximo, de 05 (cinco) anos.

§ 2º- Como alternativa à LP, o empreendedor poderá requerer a Licença Ambiental Integrada - LAI ou a Licença Ambiental Unificada - LAU.

Art.27- A Licença Ambiental de Instalação - LI é concedida antes de se iniciar a implantação do

empreendimento ou atividade e autoriza a sua instalação de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes.

§ 1º- Dentro de seu prazo de vigência, a LI poderá autorizar a pré-operação, pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, visando à obtenção de dados e elementos de desempenho necessários para subsidiar a concessão da Licença de Operação.

§ 2º- Nos casos em que a implementação e a operação comportem mais de uma fase, o prazo disposto no parágrafo anterior aplica-se para cada fase do empreendimento ou atividade.

§ 3º- O prazo de vigência da LI é, no mínimo, o estabelecido no cronograma de instalação e, no máximo, de 08 (oito) anos.

Art.28- A Licença Ambiental de Operação - LO autoriza a operação de empreendimento ou atividade, com base em constatações de vistoria, relatórios de pré-operação, relatórios de auditoria ambiental, dados de monitoramento ou qualquer meio técnico de verificação do dimensionamento e eficiência do sistema de controle ambiental e das medidas de mitigação implantadas.

§ 1º- O prazo de vigência da LO é, no mínimo, de 06 (seis) anos e, no máximo, de 12 (doze) anos.

§ 2º- O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de vigência específicos para empreendimentos ou atividades que, por sua natureza e peculiaridades, estejam sujeitos a encerramento ou modificação em prazos inferiores.

Art.29- A Licença Ambiental Unificada - LAU é concedida antes de iniciar-se a implantação do empreendimento ou atividade e, em uma única fase, atesta a viabilidade ambiental, aprova a localização e autoriza a implantação e a operação de empreendimento ou atividade classificado como de baixo e médio impacto ambiental, com base nos critérios definidos no Anexo II deste Decreto, estabelecendo as condições e medidas de controle ambiental.

§ 1º- O prazo de vigência da LAU é, no mínimo, de 06 (seis) anos e, no máximo, de 12 (doze) anos.

§ 2º- A LAU não se aplica às atividades e empreendimentos que já tenham iniciado a sua implantação ou operação, mesmo que classificados como de baixo ou médio impacto ambiental.

§ 3º- A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos realizará vistoria prévia para empreendimentos e atividades sujeitos à LAU, salvo nas hipóteses previstas em regulamento.

Art.30- A Licença Ambiental de Operação e

Recuperação - LOR autoriza a operação de empreendimento ou atividade concomitante à recuperação ambiental de áreas contaminadas ou degradadas.

§ 1º- O prazo de vigência da LOR é, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de recuperação ambiental da área e, no máximo, de 06 (seis) anos.

§ 2º- A LOR só poderá ser renovada mediante requerimento do titular da licença, desde que comprovada a impossibilidade de serem atendidas as condicionantes ambientais relativas à recuperação de áreas contaminadas ou degradadas estabelecidas no momento de sua concessão.

Art.31- A Licença Ambiental de Recuperação - LAR autoriza a recuperação de áreas contaminadas em atividades ou empreendimentos fechados, desativados ou abandonados, ou de áreas degradadas.

§ 1º- O prazo de vigência da LAR é, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de recuperação ambiental do local e, no máximo, de 06 (seis) anos.

§ 2º- A LAR poderá ser renovada mediante requerimento, caso não seja possível ser realizada a recuperação prevista no prazo estabelecido, com a devida justificativa técnica.

Art.32- Os empreendimentos e atividades licenciados pela SEMMASP, poderão ter suas licenças suspensas temporariamente ou cassadas, nos seguintes casos:

I- Falta de aprovação ou descumprimento de dispositivos previsto nos estudos ambientais aprovados;

II- Descumprimento injustificado ou violação do disposto em projetos aprovados ou de condicionantes estabelecidas no licenciamento;

III- Má fé comprovada, omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença;

IV- Superveniência de riscos ambientais e de saúde pública, atuais ou iminentes, e que não possam ser evitados por tecnologia de controle ambiental implantada ou disponível;

V- Infração continuada;

VI- Iminente perigo à saúde pública.

§ 1º- A cassação da licença ambiental concedida somente poderá ocorrer se as situações acima contempladas não forem devidamente corrigidas, e ainda, após transitado em julgado a decisão administrativa, proferida em única instância, pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CMMADS.

§ 2º- Do ato de suspensão temporária ou cassação da licença ambiental, caberá defesa e recurso administrativo nos termos do artigo 42º, parágrafo

único, deste Decreto.

SEÇÃO IV

DO ESTUDO AMBIENTAL

Art.33- Os empreendimentos e atividades sujeitos ao licenciamento ambiental dependerão da elaboração de estudo ambiental, apresentado na fase destinada a atestar a sua viabilidade ambiental e locacional.

§ 1º- O órgão ambiental poderá exigir os seguintes estudos ambientais:

I- Relatório Ambiental Simplificado - RAS para os empreendimentos e atividades que sejam enquadrados como de alto e significativo impacto ambiental;

II- Diagnóstico Ambiental Detalhado - DAD para os empreendimentos e atividades não enquadrados nos demais estudos previstos neste parágrafo.

§ 2º- Os estudos ambientais referidos neste artigo poderão contemplar outros estudos específicos previstos em regulamento, de acordo com definição de Instrução Técnica.

§ 3º- Os estudos ambientais relativos às demais fases do licenciamento, bem como para os demais procedimentos de controle ambiental, serão definidos em regulamento específico.

SEÇÃO V

ÓRGÃOS INTERVENIENTES

Art.34- A manifestação dos órgãos intervenientes, respeitados os prazos e procedimentos do licenciamento ambiental, será obrigatória nas seguintes situações:

I- Órgãos gestores do Sistema Nacional das Unidades de Conservação: quando o empreendimento ou atividade afetar unidade de conservação específica ou sua zona de amortecimento;

II- Fundação Nacional do Índio - Funai: quando na área de influência do empreendimento ou atividade existir terra indígena homologada ou em processo de homologação;

III- Órgão ou ente federal responsável: quando na área de influência direta do empreendimento ou atividade existir terra quilombola delimitada ou em processo de delimitação;

IV- Demais situações exigidas por lei.

Art.35- Os órgãos intervenientes referidos no artigo anterior devem apresentar manifestação única e conclusiva no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de recebimento da solicitação para manifestação, prorrogável, a pedido do mesmo, por mais 30 (trinta) dias.

§ 1º- A ausência ou a intempestividade da manifestação dos intervenientes não obstem o andamento do licenciamento, devendo a Secretaria

Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, nesses casos, proceder ao respectivo controle ambiental relativo à unidade de conservação e/ou à comunidade afetadas.

§ 2º- Os órgãos intervenientes mencionados no art. 34 que não observarem o prazo referido neste artigo poderão atuar no procedimento na fase em que se encontre, respeitando-se os efeitos dos atos já praticados.

§ 3º- Na hipótese do inciso I do artigo anterior, o órgão ambiental licenciador apenas levará em conta considerações atinentes aos impactos do empreendimento ou atividade na unidade de conservação potencialmente afetada.

§ 4º- No caso de a manifestação do interveniente incluir propostas de condicionantes, elas devem estar acompanhadas de justificativa técnica, podendo a SEMMASP não aceitar, motivadamente, as desproporcionais, desarrazoadas ou inexequíveis.

§ 5º- A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos poderá celebrar acordo de cooperação técnica com os órgãos intervenientes e demais interessados, a fim de racionalizar o licenciamento ambiental.

Art.36- Os demais órgãos e instituições públicas e privadas podem manifestar-se ao órgão responsável pelo licenciamento, de maneira não vinculante, respeitados os respectivos prazos e procedimentos.

SEÇÃO VI

DA RENOVAÇÃO DAS LICENÇAS

Art.37- A renovação de Licença Ambiental deve ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de vigência, caso em que ela terá seus efeitos prorrogados até a manifestação definitiva do órgão ambiental, desde que o empreendedor não tenha dado causa a atrasos injustificados no procedimento de renovação.

Art.38- As atividades e empreendimentos constantes do Anexo I deste Decreto, que possuem licença ambiental expedidas por órgão Estadual ou Federal, anterior à vigência deste Decreto, quando dá expiração dos respectivos prazos de validade, deverão requerer a renovação da licença junto à SEMMASP de acordo com o prazo estabelecido do artigo 37.

SEÇÃO VII

DOS PROCEDIMENTOS

Art.39- Os instrumentos de licenciamento ambiental previstos neste decreto serão emitidos após análise técnica fundamentada em parecer técnico dentro de processos administrativos próprios.

Parágrafo único- São aptos à análise técnica os analistas fiscais de meio ambiente em caráter efetivo.

Art.40- Os instrumentos de licenciamento ambiental previstos neste decreto serão assinados pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos devendo sempre constar em seu conteúdo suas condições de validade.

Parágrafo único- O modelo de cada instrumento de licenciamento ambiental previsto neste decreto será promulgado por norma a ser emitida pela SEMMASP.

Art.41- Durante a análise dos instrumentos de licenciamento ambiental previstos neste decreto caberá a emissão de uma única notificação que deverá constar em seu conteúdo todas as exigências necessárias ao prosseguimento da análise do requerimento de licenciamento formulado.

Parágrafo único- O disposto neste artigo não impede o órgão ambiental de exigir fundamentadamente a apresentação de documentação suplementar, inclusive em decorrência de fatos novos.

Art.42- Aos indeferimentos de instrumentos de controle ambiental previstos neste decreto caberá um único recurso a ser submetido ao CMMADS.

Parágrafo único- O recurso a indeferimentos de processo deverão ser requeridos, num prazo de até 15 (quinze) dias, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, que encaminhará ao CMMADS juntamente com uma manifestação técnica da SEMMASP sobre o recurso apresentado para análise.

Art.43- Os procedimentos administrativos para o licenciamento ambiental, serão regulamentados pelo Poder Executivo Municipal, obedecendo às seguintes etapas:

I- Definição fundamentada pela SEMMASP, com a participação do empreendedor, dos documentos, projetos e estudos ambientais necessários ao início do processo de licenciamento correspondente à licença a ser requerida;

II- Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos documentos, projetos e estudos pertinentes, dando-se a devida publicidade;

III- Análise pela SEMMASP, dos documentos, projetos e estudos apresentados e a realização de vistorias técnicas, quando necessárias;

IV- Solicitação de esclarecimentos e complementações, em decorrência da análise dos documentos, projetos e estudos apresentados, quando couber, podendo haver reiteração casos esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios, nos termos do artigo 19;

V- Audiência Pública, quando couber, de acordo com as prescrições legais estabelecidas;

VI- Solicitação de esclarecimentos e complementações

pela SEMMASP, decorrentes de Audiência Pública, quando couber, podendo haver reiteração da solicitação quando os mesmos não tenham sido satisfatórios;

VII- Emissão de parecer técnico conclusivo e parecer jurídico;

VIII- deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida publicidade.

§ 1º- As atividades e empreendimentos de pequeno porte e baixo potencial de impacto ambiental, sujeitas a procedimentos administrativos simplificados, serão dispensados de dar publicidade ao requerimento de licença.

§ 2º- Deverão ser adotados procedimentos administrativos simplificados, a serem aprovados pelo CMMADS, para as atividades e empreendimentos de pequeno porte e baixo potencial de impacto ambiental constantes do Anexo I deste Decreto, desde que assim enquadradas com base em parecer técnico fundamentado da SEMMASP.

§ 3º- O empreendedor deverá atender à solicitação de esclarecimentos e complementações, formulada pela SEMMASP, dentro do prazo máximo de 4 (quatro) meses a contar do recebimento da respectiva notificação. O prazo poderá ser alterado, desde que justificado e com a concordância do empreendedor e da SEMMASP.

Art.44- As audiências públicas serão determinadas pela SEMMASP desde que julgadas necessárias ou por solicitação do Ministério Público, por 50 (cinquenta) ou mais cidadãos munícipes, ou ainda por entidade civil, legalmente constituída e que tenha entre seus objetivos estatutários a proteção, conservação ou melhoria do meio ambiente.

Parágrafo único- As despesas efetuadas com realização das audiências públicas serão assumidas diretamente pelo empreendedor, responsável pela atividade ou serviço, apresentado para análise, podendo o mesmo participar da elaboração dos custos.

Art.45- A SEMMASP não poderá conceder licenças ambientais desacompanhadas de Certidão Negativa de Débito junto à Dívida Ativa do Município, conforme dispuser o regulamento.

Parágrafo único- Serão considerados débitos, para efeito de expedição da Certidão Negativa constante do caput deste artigo, somente aqueles transitados em julgado e devidamente inscritos na Dívida Ativa do Município.

Art.46- O Poder Executivo complementarará através de regulamentos, instruções, normas técnicas e de procedimentos, diretrizes e outros atos administrativos, mediante instrumento específico, o

que se fizer necessário à implementação e ao funcionamento da avaliação de impacto ambiental.

CAPÍTULO V

DEMAIS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL

SEÇÃO I

DAS AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS

Art.47- Autorização Ambiental (AA) é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental consente com a implantação ou realização de empreendimento ou atividade de curta duração, obras emergenciais e a execução de atividades sujeitas à autorização pela legislação, estabelecendo as condicionantes e restrições adequadas.

§ 1º- Aplica-se AA para:

I- supressão de vegetação nativa, nos casos previstos na legislação;

II- intervenção em área de preservação permanente - APP, nos casos previstos na legislação;

III- implantação de Projetos de Restauração Florestal ou Programas de Recuperação Ambiental que não necessitem de licença ambiental;

IV- hipóteses de empreendimentos ou atividades de significativo impacto ambiental - licenciadas por outros entes federativos - que afetem unidades de conservação municipal ou sua zona de amortecimento;

V- implantação de planos de manejo florestal sustentável com propósito comercial;

VI- implantação, manejo e exploração de sistemas agroflorestais e prática do pouso;

VII- instalação e operação, em caráter temporário, de equipamentos ou sistemas móveis de baixo impacto ambiental;

VIII- descomissionamento de máquinas e equipamentos, conforme regulamento.

§ 2º- Poderá ser aplicada a AA para outros empreendimentos e atividades não relacionadas no § 1º, desde que se enquadrem nos critérios estabelecidos no caput deste artigo.

§ 3º- O prazo de vigência da AA é no mínimo, o estabelecido no cronograma de implantação ou realização do empreendimento ou atividade e, no máximo, de 2 (dois) anos, excetuando os prazos estabelecidos de forma diferenciada em casos devidamente justificados pelo órgão ambiental.

SEÇÃO II

DAS CERTIDÕES AMBIENTAIS

Art.48- A Certidão Ambiental (CA) é o ato administrativo mediante o qual a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, a pedido ou de ofício, atesta determinadas informações de caráter ambiental, sem prazo de validade, aplicando-se aos

seguintes casos:

I- Certidão Ambiental de cumprimento de condicionantes de licenças, autorizações ou certificados ambientais e de Termo de Ajustamento de Conduta;

II- Certidão Ambiental de inexistência ou existência, nos últimos cinco anos, de penalidades referentes à prática de infração ambiental;

III- Certidão Ambiental de inexistência ou existência nos últimos cinco anos, de dívidas financeiras referentes a infrações ambientais praticadas pelo requerente;

IV- Certidão Ambiental de inexigibilidade de licenciamento para os empreendimentos e atividades mencionados no Art. 21, cujo requerimento é facultativo;

V- Certidão Ambiental de indeferimento de licença e demais instrumentos de controle ambiental;

VI- Certidão Ambiental para corte de vegetação exótica, cujo requerimento é facultativo;

VII- Certidão Ambiental de Regularização para atestar a regularidade ambiental de atividades e empreendimentos que se instalaram sem a devida licença ou autorização ambiental, a ser emitida após a aplicação de sanção pela infração cometida e o cumprimento integral das obrigações ambientais determinadas por notificação ou fixadas em Termo de Ajustamento de Conduta, se for o caso.

Parágrafo único- A Certidão Ambiental poderá ser concedida em outras situações não relacionadas neste artigo, desde que a informação a ser certificada guarde relação com a finalidade institucional do órgão ambiental e esse disponha da informação.

SEÇÃO III

DOS CERTIFICADOS AMBIENTAIS

Art.49- O Certificado Ambiental – CTA é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental atesta a conformidade de procedimentos específicos em relação à legislação em vigor, estabelecendo medidas de controle ambiental.

§ 1º- O Certificado Ambiental aplica-se aos seguintes casos:

I- Certificado de Reserva Particular de Patrimônio Natural: certifica a aprovação, de forma definitiva, de área como unidade de conservação de proteção integral;

II- Certificado Ambiental de cadastramento de área de soltura e monitoramento de animais silvestres, não contemplada em licença ambiental.

§ 2º- Regulamento poderá prever outras hipóteses de Certificados Ambientais.

§ 3º- Os certificados ambientais não poderão ser

renovados, devendo ser requerido novo instrumento.

SEÇÃO IV

DOS TERMOS DE ENCERRAMENTO E DOCUMENTOS DE AVERBAÇÃO

Art.50- O Termo de Encerramento - TE é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental atesta a inexistência de passivo ambiental, quando do encerramento de determinado empreendimento ou atividade, estabelecendo as restrições de uso da área.

Art. 51- O Documento de Averbação - AVB é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental altera dados constantes de Licença Ambiental ou dos demais instrumentos estabelecidos neste decreto.

§ 1º- As licenças ambientais e demais instrumentos de controle ambiental podem ser averbados para alteração dos seguintes dados:

I- titularidade;

II- razão social;

III- endereço de sede do titular;

IV- condicionantes, com base em parecer técnico do órgão ambiental competente;

V- objeto, desde que a sua modificação não aumente a magnitude do impacto ambiental, conforme classificação na Tabela do Anexo II deste decreto, tampouco altere o escopo da atividade principal nem a caracterize.

§ 2º- A hipótese do inciso I também é aplicável às licenças ambientais obtidas preliminarmente pelo Poder Público e que sejam posteriormente transferidas para o empreendedor.

§ 3º- As licenças ambientais e demais instrumentos de controle ambiental podem ser averbados para corrigir erro material.

CAPÍTULO VI

DA ATIVIDADE PÓS-LICENÇA, FISCALIZAÇÃO E APLICAÇÃO DAS SANÇÕES

Art.52- As atividades e empreendimentos detentores dos instrumentos deste decreto estarão sujeitos à ação de pós-licença, consistente na verificação do cumprimento das condições e restrições estabelecidas no instrumento de controle ambiental, quando couber, sem prejuízo do disposto no artigo seguinte.

Art.53- A fiscalização levará em conta e será diretamente proporcional ao risco e à magnitude dos impactos ambientais adversos dos empreendimentos ou atividades, considerando a probabilidade de consumação de dano ambiental e/ou a sua gravidade.

§ 1º- Os empreendimentos ou atividades qualificadas

como ambientalmente sensíveis, na forma do Art. 16, estarão sujeitos à fiscalização periódica.

Art.54- A atividade de fiscalização e de aplicação de sanções observará, sequencialmente e se as circunstâncias do caso concreto assim o permitirem, as seguintes:

I- sanções de advertência;

II- sanções de multa, apreensão, destruição ou inutilização do produto, suspensão de venda e fabricação de produto, embargo de obra ou atividade, suspensão parcial ou total de das atividades e interdição do estabelecimento;

III- sanções restritivas de direitos.

Parágrafo único- As sanções de advertência, bem como a ordem sequencial dos incisos deste artigo não importam, em qualquer caso, na impossibilidade da autoridade administrativa aplicar a sanção cabível, bem como as medidas de polícia cabíveis necessárias diante do descumprimento da legislação ambiental, observada a especificidade de cada situação infracional.

CAPÍTULO VII

DOS CUSTOS DE ANÁLISE

Art.55- O órgão municipal de meio ambiente licenciador pode cobrar do empreendedor o ressarcimento dos custos dos procedimentos de emissão, renovação ou averbação de licenças ambientais e demais instrumentos de licenciamento e controle ambiental, inclusive diligências administrativas, análises, vistorias técnicas e outros procedimentos necessários, de acordo com os critérios estabelecidos no Código Ambiental Municipal.

CAPÍTULO VIII

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art.56- Os prazos previstos neste Decreto contam-se em dias corridos, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o do vencimento.

Art.57- Para a realização do licenciamento ambiental, a SEMMASP nos limites de suas atribuições legais, editará regulamentos específicos a ele inerentes, observando o disposto na legislação pertinente e, especialmente, neste Decreto, sem prejuízo das competências dos órgãos Federais e Estaduais.

Art.58- Os infratores dos dispositivos deste Decreto, de seus regulamentos e do estabelecido nas demais normas atinentes à matéria, ficam sujeitos às penalidades estabelecidas na Lei nº 871/2021, de 13 de dezembro de 2021.

Art.59- As ações de cooperação entre os entes federativos deverão ser desenvolvidas de modo a garantir os objetivos previstos no art. 3º da Lei Complementar 140/2011 e fortalecer o SISNAMA,

harmonizando e integrando todas as políticas governamentais.

Parágrafo único- No exercício da competência subsidiária, os entes federativos poderão firmar consórcios públicos, convênios, acordos de cooperação técnica e outros instrumentos similares, inclusive delegação de execução de ações administrativas, respeitados os requisitos previstos na Lei Complementar nº 140/2011.

Art.60- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São João da Barra, 22 de dezembro de 2021.

CARLA MARIA MACHADO DOS SANTOS

Prefeita de São João da Barra

ANEXO I

Atividades cujo impacto ambiental poderá ser considerado de âmbito local:

GRUPO I – AGRICULTURA E EXTRAÇÃO DE VEGETAIS E SILVICULTURA

Culturas permanentes. Culturas temporárias. Cultura e beneficiamento de sementes. Viveiros de produção de mudas. Sistemas agrossilvipastoris.

GRUPO II – PECUÁRIA E CRIAÇÃO DE OUTROS ANIMAIS

Criação de gado bovino. Criação de equinos. Criação de asininos. Criação de muare. Criação de ovinos. Criação de caprinos. Criação de suínos. Avicultura. Apicultura. Cunicultura. Sericicultura. Aquicultura. Criação de outros animais não especificados.

GRUPO III – MECÂNICA

Fabricação e montagem de máquinas, aparelhos e equipamentos. Fabricação de peças e acessórios para máquinas, aparelhos e equipamentos. Fabricação e montagem de máquinas e aparelhos para indústrias. Serviços industriais de usinagem, soldas e semelhantes. Reparação ou manutenção de máquinas e equipamentos.

GRUPO IV – MATERIAL DE TRANSPORTE

Reparação e manutenção de veículos e motores para veículos. Fabricação de bicicletas e triciclos e "side-cars", peças e acessórios. Fabricação de veículos de tração animal, carrinhos para bebês, carros e carrinhos de mão para transporte de carga e outros veículos. Fabricação de estofados e bancos para veículos.

GRUPO V – MADEIRAS

Serrarias - produção de madeira bruta desdobrada e produtos de madeira resserrada. Produção de lâminas de madeira, chapas e placas de madeira, revestida ou não com material plástico. Produção de casas de madeira pré-fabricadas, estruturas e vigamentos de

madeira para construção. Fabricação de esquadrias e peças de madeira. Fabricação de artefatos de madeira. Fabricação de artefatos de bambu, vime, junco ou palha trançada. Fabricação de artigos de cortiça. Tratamento de madeira.

GRUPO VI – MOBILIÁRIO

Fabricação de móveis de madeira, inclusive os recobertos com lâminas plásticas ou estofados; móveis de junco, vime, bambu e palha trançada; armários, estantes, prateleiras, caixas e gabinetes de madeira. Fabricação de móveis de metal e de material plástico. Fabricação de colchões, travesseiros, almofadas, acolchoados, edredons e outros artigos de colchoaria. Fabricação de persianas de qualquer material. Montagem e acabamento de móveis (envernizamento, esmaltação, laqueação e operações similares).

GRUPO VII – BORRACHA

Fabricação de material para condicionamento de pneumáticos. Recondicionamento e recauchutagem de pneumáticos. Fabricação de laminados e fios de borracha, inclusive fios recobertos. Fabricação de artefatos de borracha. Fabricação de espuma de borracha e de artefatos de espuma de borracha.

GRUPO VIII – PRODUTOS FARMACÊUTICOS E VETERINÁRIOS

Fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários, não dosados. Fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários, dosados. Fabricação de produtos homeopáticos.

GRUPO IX – PERFUMARIA, SABÕES E VELAS

Fabricação de produtos de perfumaria. Fabricação de detergentes básicos (para produção de sabonetes, xampus, sabões industriais e domésticos, preparados para limpeza, etc.). Fabricação de sabões e detergentes de uso doméstico. Fabricação de velas.

GRUPO X – VESTUÁRIO, CALÇADOS E ARTEFATOS DE TECIDOS

Confecção de roupas e agasalhos de qualquer material. Fabricação de chapéus. Fabricação de calçados. Confecção de partes de calçados. Fabricação de acessórios do vestuário. Confecção de artefatos diversos de tecidos.

GRUPO XI – PRODUTOS ALIMENTARES

Beneficiamento, moagem e fabricação de produtos alimentares diversos. Preparação de refeições e alimentos. Produção de conservas de frutas, legumes e outros vegetais. Preparação de especiarias e condimentos. Fabricação de doces, bombons, chocolates, balas, caramelos e gomas de mascar. Fabricação de produtos de padaria e confeitaria. Fabricação de massas alimentícias, biscoitos e bolachas. Refinação e preparação de óleos e gorduras

vegetais; produção de manteiga de cacau e de gorduras de origem animal. Fabricação de sorvetes, bolos e tortas. Preparação de sal de cozinha. Fabricação de vinagre. Fabricação de fermentos e leveduras. Fabricação e preparação de produtos dietéticos. Fabricação de rações balanceadas e de alimentos preparados para animais.

GRUPO XII – EDITORIAL E GRÁFICA

Edição e impressão de jornais, periódicos e livros. Impressão tipográfica, litográfica e "off-set". Pautação, encadernação, douração, plastificação e execução de trabalhos similares. Produção de matrizes para impressão.

GRUPO XIII – DIVERSOS

Lapidação de pedras preciosas e semipreciosas e de minérios. Fabricação de artigos de joalheria e ourivesaria. Fabricação de artigos de bijuterias. Fabricação de instrumentos musicais. Montagem de filtros de água potável para uso doméstico.

GRUPO XIV – CONSTRUÇÃO CIVIL

Construções novas e acréscimos de edificações. Obras públicas de urbanização. Implantação de áreas de recreação pública e privada - parques, estádios, piscinas, pistas de competição. Implantação de loteamentos residenciais, comerciais e industriais. Realização de serviços geotécnicos. Concretagem de estrutura, armações de ferro, fôrmas para concreto e escoramento. Corte e aterro para nivelamento de greide (terraplenagem). Montagem de estrutura e obras de pré-moldados e treliçados. Implantação de helipontos. Implantação e ampliação de rodovias e terminais rodoviários. Obras hidráulicas de microdrenagem. Construção e ampliação de viadutos. Pavimentação de estradas, vias urbanas e pavimentação especial. Implantação e operação de canteiro de obras.

GRUPO XV – SERVIÇOS AUXILIARES DIVERSOS

Realização de serviços de lavanderia. Operação de laboratórios de análises, de pesquisas e fotográficos. Realização de serviços de recuperação e manutenção de veículos.

ANEXO II
TABELA - CLASSIFICAÇÃO DE IMPACTO DE EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES

PORTE	POTENCIAL POLUIDOR			
	Desprezível	Baixo	Médio	Alto
Mínimo	Classe 1A IMPACTO DESPREZÍVEL	Classe 2A BAIXO IMPACTO	Classe 3B BAIXO IMPACTO	Classe 4A MÉDIO IMPACTO
Pequeno	Classe 1B IMPACTO DESPREZÍVEL	Classe 2C BAIXO IMPACTO	Classe 3B BAIXO IMPACTO	Classe 4A MÉDIO IMPACTO
Médio	Classe 2D BAIXO IMPACTO	Classe 2E BAIXO IMPACTO	Classe 4B MÉDIO IMPACTO	Classe 5A ALTO IMPACTO
Grande	Classe 2F BAIXO IMPACTO	Classe 3C MÉDIO IMPACTO	Classe 5B ALTO IMPACTO	Classe 6A SIGNIFICATIVO
Excepcional	Classe 3D BAIXO IMPACTO	Classe 4C MÉDIO IMPACTO	Classe 6B SIGNIFICATIVO	Classe 6C SIGNIFICATIVO

Decreto nº 214/21, de 23 de dezembro de 2021

Prorroga o prazo do Decreto nº 170/21, de 22 de novembro de 2021, que dispõe sobre a atualização das medidas temporárias de prevenção ao contágio e enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de importância internacional, decorrente do novo coronavírus, vetor da Covid-19.

A Prefeita de São João da Barra, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 55 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a análise da situação epidemiológica da Covid-19 no Município de São João da Barra, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde,

DECRETA:

Art.1º- Ficam prorrogadas as medidas estabelecidas no Decreto nº 170/21, de 22 de novembro de 2021 até 23 de janeiro de 2021.

Art.2º- As medidas prorrogadas na forma do artigo acima serão reavaliadas pela Secretaria Municipal de Saúde, podendo ser modificadas, prorrogadas ou revogadas a qualquer tempo, diante do avanço da pandemia no município.

Art.3º- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, sendo revogadas as disposições em contrário.

São João da Barra, 23 de dezembro de 2021.

Carla Maria Machado dos Santos
Prefeita

Administração

Flávio Raposo Neves

Portaria nº. 1022/21, de 22 de dezembro de 2021

O Secretário Municipal de Administração de São João da Barra, usando das suas atribuições legais, RESOLVE:

Art.1º Em atenção à solicitação do (a) servidor (a) **JOSELY CAMPOS DE VASCONCELOS PICÃO**, matrícula **008974-01**, ocupante do cargo de Bibliotecária, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, em **Processo Administrativo de nº 05161 de 22.08.2019**, que trata de **solicitação de Renovação de Redução de Carga Horária**, informar que no dia 23.11.2021 a Junta Médica Pericial do Município decidiu pelo **DEFERIMENTO** do pedido, por período de 02 (dois) anos, a contar de 23/11/2021, até 22/11/2023.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 23/11/2021.

São João da Barra, 22 de dezembro de 2021.

Flávio Raposo Neves

Secretário Municipal de Administração
Matrícula: 005929-08

Portaria nº.1023/21, de 22 de dezembro de 2021

Art.1º Por força do **Processo Administrativo nº. 4565/2021**, fica concedida a licença sem vencimento, a pedido da servidora **SAMIRA BITTENCOURT DA CONCEIÇÃO SIMÕES**, Professor I (Inglês), matrícula 009815-01, a partir do dia 20 de dezembro de 2021 até 21 de dezembro de 2023.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor, com efeitos retroativos a partir de 20/12/2021, revogadas as disposições em contrário.

São João da Barra, 22 de dezembro de 2021.

Flávio Raposo Neves

Secretário Municipal de Administração

Matrícula: 005929-08

Meio Ambiente

Marcela Nogueira Toledo

AVISO DE COTAÇÃO Nº 003/2021

O Município de São João da Barra, Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, torna público, para conhecimento dos interessados, que no período de **22 de dezembro de 2021 a 24 de dezembro de 2021 até às 23:59:59"**, no âmbito do **processo administrativo nº 4990/2021**, estará recebendo via endereço eletrônico, cotação de preços para a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ**, seguindo as especificações e na forma descrita no Termo de Referência.

Mais informações sobre o presente aviso poderão ser obtidas pelo email: **compras@sjb.rj.gov.br**

O termo de referência e o modelo de proposta poderão ser retirados no endereço eletrônico, a saber:

<https://saojoadabarra-rj.portaltip.com.br/consultas/documentos.aspx?id=263>

São João da Barra/RJ, 22 de dezembro de 2021.

Marcela Nogueira Toledo

Secretária Municipal de Meio Ambiente

Saúde

Arleny Valdés Arias

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A Presidente do Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, **COMUNICA** a todos os Conselheiros Titulares e Suplentes, que a reunião extraordinária do CMS, será presencial e de forma remota, que se **realizará no dia 28/12/2021 (terça-feira)**, no CAPS-Antônio Carlos Alves Novas, situado na Rua Professor Aluísio de Souza Faria, nº 184-Praça São Benedito-Centro-SJB, conforme pauta e horários abaixo:

a) De 9h às 10h de forma híbrida-Apresentação e apreciação do novo Convênio da Santa Casa de Misericórdia de São João da Barra;

b) À partir das 10h-Impactos na Saúde Mental da população e os desafios para o cuidado psicossocial durante e pós-pandemia no Município de São João da Barra.

Contamos com o apoio na participação desse evento dos conselheiros.

São João da Barra, 22 de dezembro de 2021

Luziane Azevedo Ambrósio

Presidente do CMS

EXTRATO DO DÉCIMO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 003/2017

Conveniente: Município de São João da Barra, através do Fundo Municipal de Saúde;

Conveniada: Santa Casa de Misericórdia de São João da Barra, hospital filantrópico, inscrita no CNPJ sob o nº 28.902.229/0001-30;

Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto o repasse de R\$ 200.00,00 (duzentos mil reais) referentes ao repasse da EMENDA PARLAMENTAR nº 395200004.

Elemento de Despesa: 33903900000

Projeto/Atividade: 2.046

Fonte: 18

São João da Barra, 23 de dezembro de 2021.

Arleny Valdés Arias

Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DO DÉCIMO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 003/2017

Conveniente: Município de São João da Barra, através do Fundo Municipal de Saúde;

Conveniada: Santa Casa de Misericórdia de São João da Barra, hospital filantrópico, inscrita no CNPJ sob o nº 28.902.229/0001-30;

Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto o



**DOE SANGUE.
DOE VIDA.**

repassa de R\$ 73.527,71 (setenta e três mil quinhentos e vinte e sete reais e setenta e um centavos) referentes ao repasse financeiro Estadual para os municípios do Estado do Rio de Janeiro em apoio ao parto e nascimento da REDE CEGONHA, no exercício de 2021, de acordo com a Resolução SES nº 2346 de 13 de Julho de 2021;

Elemento de Despesa: 33903900000

Projeto/Atividade: 2.046

Fonte: 18

São João da Barra, 23 de dezembro de 2021.

Arleny Valdés Arias

Secretária Municipal de Saúde

Segurança Pública

Anderson da Silva Campinho

AVISO DE COTAÇÃO Nº 005/2021

O Município de São João da Barra, Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública, torna público, para conhecimento dos interessados, que no **período de 21 a 23 de dezembro de 2021 até às 23:59:59"**, no âmbito do **processo administrativo nº 5147/2021**, estará recebendo via o endereço eletrônico **compras@sjb.rj.gov.br**, cotações de preços para a **LOCAÇÃO DE QUADRICICLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**, seguindo as especificações e na forma descrita no Termo de Referência.

Maiores informações sobre o presente aviso poderão ser obtidas pelo email: **compras@sjb.rj.gov.br**

O termo de referência e o modelo de proposta poderão ser retirados no endereço eletrônico, a saber:

<https://saojoaodabarra-rj.portaltip.com.br/consultas/documentos.aspx?id=263>

São João da Barra/ RJ, 21 de dezembro de 2021.

Anderson da Silva Campinho

Secretário Municipal de Segurança Pública

AVISO DE COTAÇÃO Nº 006/2021

O Município de São João da Barra, Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública, torna público, para conhecimento dos interessados, que no **período de 21 a 23 de dezembro de 2021 até às 23:59:59"**, no âmbito do **processo administrativo nº 4676/2021**, estará recebendo via o endereço eletrônico **compras@sjb.rj.gov.br**, cotações de preços para a **AQUISIÇÃO DE GUARDA-SOL OMBRELONE PERSONALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE**

SEGURANÇA PÚBLICA, seguindo as especificações e na forma descrita no Termo de Referência.

Maiores informações sobre o presente aviso poderão ser obtidas pelo email: **compras@sjb.rj.gov.br**

O termo de referência e o modelo de proposta poderão ser retirados no endereço eletrônico, a saber:

<https://saojoaodabarra-rj.portaltip.com.br/consultas/documentos.aspx?id=263>

São João da Barra/ RJ, 21 de dezembro de 2021.

Anderson da Silva Campinho

Secretário Municipal de Segurança Pública

Turismo

Edivaldo Viana Machado

AVISO DE COTAÇÃO Nº 006/2021

O Município de São João da Barra, Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, torna público, para conhecimento dos interessados, que no **período de 23 de dezembro de 2021 a 27 de dezembro de 2021 até às 17:59:59"**, no âmbito do **processo administrativo nº 4880/2021**, estará recebendo via endereço eletrônico, cotação de preços para a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER NA PROGRAMAÇÃO DE VERÃO 2022, INCLUINDO O FUTEBOL SOLIDÁRIO**, seguindo as especificações e na forma descrita no Termo de Referência.

Mais informações sobre o presente aviso poderão ser obtidas pelo email: **compras@sjb.rj.gov.br**

O termo de referência e o modelo de proposta poderão ser retirados no endereço eletrônico, a saber:

<https://saojoaodabarra-rj.portaltip.com.br/consultas/documentos.aspx?id=263>

São João da Barra/ RJ, 22 de dezembro de 2021

Edivaldo Viana Machado

Secretário Municipal de Turismo, Esporte e Lazer

DISPENSA DE LICITAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO

Contratada (o): DIMACRO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME; CNPJ: 18.865.765/0001-50;

Processo Administrativo: 4796/2021;

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, VISANDO A MANUTENÇÃO DE VÁRIOS EQUIPAMENTOS, CONTEMPLANDO: PINTURA, REPOSIÇÃO E RESTAURAÇÃO;

Valor: R\$ 35.826,20 (trinta e cinco mil e oitocentos e vinte e seis reais e vinte centavos);

Dotação Orçamentária: 11012369518132015;

Elemento Despesa: 339030000000;

Fonte: 00; **Ficha:** 481;

Fundamentação Legal: art. 75, inciso II, da Lei Federal 14.133/2021.

São João da Barra, 14 de dezembro de 2021.

Edivaldo Viana Machado

Secretário Municipal de Turismo, Esporte e Lazer

